



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **CTN2600425**

Procediment: **Serveis Obert**

Assumpte: **Plec de Clàusules Administratives Particulars**

Document: **8796480**



AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Contracte de serveis

“CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE
SUPTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I
PRODUCCIÓ D'ACTES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE
L'AIGUA”

Clau: CTN2600425

Procediment d'adjudicació:

Procediment obert harmonitzat

Òrgan de contractació:

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua



**Generalitat
de Catalunya**

ÍNDEX

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

<u>A. Objecte</u>	5
<u>B. Dades econòmiques</u>	6
<u>C. Existència de crèdit</u>	7
<u>D. Termini de durada del contracte</u>	7
<u>E. Variants</u>	7
<u>F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació</u>	8
<u>G. Solvència i classificació empresarial</u>	8
<u>H. Criteris d'adjudicació</u>	11
<u>I. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals</u>	17
<u>J. Altra documentació a presentar per l'empresa proposada com a adjudicatària</u>	19
<u>K. Garantia provisional</u>	19
<u>L. Garantia definitiva</u>	19
<u>M. Condicions especials d'execució</u>	19
<u>N. Modificació del contracte prevista</u>	20
<u>O. Cessió del contracte</u>	21
<u>P. Subcontractació</u>	21
<u>Q. Revisió de preus</u>	22
<u>R. Termini de garantia</u>	22
<u>S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d'abonar l'empresa adjudicatària</u>	22
<u>T. Programa de treball</u>	22
<u>U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte i Responsable del contracte</u>	22

I. DISPOSICIONS GENERALS

<u>Primera. Objecte del contracte</u>	23
<u>Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte</u>	23
<u>Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit</u>	23
<u>Quarta. Termini de durada del contracte</u>	24
<u>Cinquena. Règim jurídic del contracte</u>	24
<u>Sisena. Admissió de variants</u>	25
<u>Setena. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació</u>	25
<u>Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics</u>	25
<u>Novena. Aptitud per contractar</u>	28
<u>Desena. Solvència de les empreses licitadores</u>	30

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

<u>Onzena. Presentació de documentació i de proposicions</u>	31
<u>Dotzena. Mesa de contractació</u>	39
<u>Tretzena. Comitè d'experts</u>	40

Catorzena. Determinació de la millor oferta	40
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació	43
Setzena. Garantia definitiva	45
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment	46
Divuitena. Adjudicació del contracte	47
Dinovenen. Formalització i perfecció del contracte	47

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Vintena. Condicions especials d'execució	49
Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis	50
Vint-i-dosena. Programa de treball	50
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte	50
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte	51
Vint-i-cinquena. Resolució d'incidències	52
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius	52

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-setena. Abonaments a l'empresa contractista	52
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l'empresa contractista	54
Vint-i-novena. Altres obligacions de l'empresa contractista	54
Trentena. Prerogatives de l'Administració	56
Trenta-unena. Modificació del contracte	56
Trenta-dosena. Suspensió del contracte	57
Trenta-tresena.- Clàusula ètica	58

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSION, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-quatrena. Successió i Cessió dels contractes	59
Trenta-cinquena. Subcontractació	61
Trenta-sisena. Revisió de preus	63

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepció i liquidació	64
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva	64
Trenta-novena. Resolució del contracte	64

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Quarentena. Règim de recursos	65
Quaranta-unena. Arbitratge	67
Quaranta-dosena. Mesures cautelars	67
Quaranta-tresena. Règim d'invalidesa	67



<u>Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent</u>	67
<u>ANNEX 1 DESGLOSSAMENT DELS PREUS UNITARIS</u>	68
<u>ANNEX 2 MODEL DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA DE QUALITAT</u>	74
<u>ANNEX 3 MODEL DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA:</u>	75
<u>ANNEX 4 PENALITATS PER INCOMPLIMENT PARCIAL O PER COMPLIMENT DEFECTUÓS, PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I ALTRES OBLIGACIONS, I PER LA DEMORA EN L'EXECUCIÓ</u>	80
<u>ANNEX 5 OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE</u>	82
<u>ANNEX 6 DECLARACIÓ EN QUÈ ES DESIGNI EL RESPONSABLE DE L'EMPRESA QUE ACTUARÀ COM A INTERLOCUTOR AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA</u>	83
<u>ANNEX 7 DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS</u>	84
<u>ANNEX 8 INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS</u>	85
<u>ANNEX 9 CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT</u>	86
<u>ANNEX 10 DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS</u>	88
<u>ANNEX 11 DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR</u>	89
<u>ANNEX 12 BRÍFING IDEES CLAU PER A LA CREATIVITAT, DISSENY I PRODUCCIÓ D'UN VÍDEO CORPORATIU I INSTITUCIONAL SOBRE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA</u>	90

I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

A. Objecte

L'**objecte del contracte** és el servei de conceptualització, disseny i producció de suports de comunicació (audiovisuals i impresos), i l'organització, transport, muntatge, suport tècnic i desmuntatge dels actes que organitza l'Agència Catalana de l'Aigua.

La justificació de la necessitat i de la insuficiència de mitjans es troba recollida a l'informe justificatiu de la necessitat de contractació del 15 de juliol de 2026 (8733541), emès per la Cap del Departament de Comunicació i Relacions Institucionals.

Lots: No.

Aquest contracte no es pot dividir en lots perquè es necessita una coordinació integral de les tasques per assolir una correcta execució del servei i donar coherència i homogeneïtat als serveis que es contracten, especialment pel que fa referència a la creació dels suports de comunicació i altres elements associats al desenvolupament dels actes i també de la conceptualització i producció d'elements audiovisuals com el vídeo corporatiu .

L'article 99.3 de la LCSP preveu la no divisió en lots del contracte quan existeixin motius vàlids, justificats degudament a l'expedient.

Aquesta licitació s'emmarca en l'apartat b) del punt 3 de l'article 99 de la LCSP que estableix com a motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots, que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificulti la seva correcta execució des del punt de vista tècnic; o que, degut a la naturalesa de l'objecte del contracte, la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions per part d'una pluralitat de contractistes diferents impossibiliti la seva correcta realització.

La coordinació de diferents contractistes per als diversos lots afectaria l'objectiu final d'aquesta contractació que és el servei d'organització, muntatge, desmuntatge i suport tècnic per als actes que el Departament de Territori organitza fora del departament, perquè l'Administració no disposa de recursos personals ni materials per a dedicar-s'hi. I si aquesta coordinació no s'aconsegueix, el contracte deixa de tenir sentit.

Per això la prestació del servei de conceptualització, disseny i producció de suports de comunicació (audiovisuals i impresos), i l'organització, transport, muntatge, suport tècnic i desmuntatge dels actes que organitza l'Agència Catalana de l'Aigua és un cas en què l'execució del contracte per lots separats no es pot fer i exigeix que sigui un únic adjudicatari el que doni el servei.

Codi CPV:

79952000-2 Serveis d'organització d'actes.

B. Dades econòmiques

B1. *Determinació del preu:* Preus unitaris, d'acord amb l'article 102.4 de la LCSP.

B2. *Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:* **433.780,00** (IVA no inclòs).

VEC Total dels serveis requerits en el contracte 2027	Núm. anual estimat d'actes	Preu sense IVA
Actes tipus 1	2	124.600,00
Dia Mundial Aigua		
Actes tipus 2	5	114.000,00
Lliurament Banderes Blaves		
Jornada ACA (Abastament)		
Jornada ACA (Sanejament)		
Jornada ACA (Medi)		
Per definir		
Actes tipus 3	12	105.180,00
Inauguracions depuradores, visites d'obra i altres actes menors		
Producció audiovisual corporativa	1	90.000,00
Conceptualització, gravació, producció i postproducció d'un vídeo corporatiu sobre l'Agència Catalana de l'Aigua (3 idiomes)		
TOTAL	20	433.780,00

(*) En el cas dels actes de tipus 3, no es poden avançar les dates concretes, ja que depenen de 2 factors: en primer lloc quan l'Àrea d'Execució d'Actuacions notifica que s'ha rebut una obra (sovint condicionat també a l'arribada de les connexions elèctriques que no depenen de l'ACA sinó d'Endesa) i de l'altra, a les directrius de la Direcció de l'ACA i de l'Agenda de la conselleria i del Govern quant a la planificació dels esdeveniments en funció de les prioritats del Govern en cada cas.

Mètode de Càlcul: En base a l'experiència prèvia del contracte CTN2400797–Actes ACA 2025-26, així com en la previsió de jornades, celebracions institucionals i entrades en servei de diverses depuradores i altres infraestructures que impulsa l'Agència, s'estima que durant el període objecte d'aquest contracte caldrà disposar dels serveis necessaris per a l'organització i producció logística d'un total de 20 actes.

Per tant, el valor estimat del contracte s'ha calculat tenint en compte la totalitat de les necessitats previsibles de l'Agència Catalana de l'Aigua durant la vigència contractual, d'acord amb els preus unitaris i les estimacions de consum efectuades. Igualment, per a la



determinació del cost associat a la producció del vídeo corporatiu de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'han pres com a referència les contractacions recents de creativitats per a campanyes de sensibilització i la darrera producció audiovisual vinculada a l'estratègia de regeneració d'aigua a Catalunya.

El detall del VEC es troba desenvolupat a l'Informe Justificatiu (8733541).

B3. Pressupost base de licitació: 524.873,80 € (IVA inclòs)

Import de licitació: 433.780,00 €

IVA (21%): 91.093,80 €

El desglossament de l'import anual de licitació és el següent:

- Exercici 2027: 260.000,00 € (sense IVA).
- Exercici 2028: 173.780,00 € (sense IVA).

Els preus unitaris que conformen el pressupost base de licitació s'han obtingut a partir de preus de mercat, de l'experiència acumulada en contractacions similars i de les referències indicades en aquest informe, i incorporen la totalitat dels costos directes i indirectes necessaris per a l'execució de les prestacions contractades, incloses les despeses generals d'estructura (13%) i el benefici industrial (6%), així com qualsevol altre cost, tribut o despesa que resulti d'aplicació, excepte l'IVA, que es consigna separatament. La seva determinació al detall es troba a l'Informe Justificatiu (8733541).

C. Existència de crèdit

C.1. Partida pressupostària:

Exercici pressupostari	Centre de cost	Compte comptable	Descripció compte comptable	Import (IVA exclòs)
2027	C10200	0000627100	Difusió i divulgació / publicitat (EUR)	260.000,00 €
2028	C10200	0000627100	Difusió i divulgació / publicitat (EUR)	173.780,00 €

C.2. Expedient d'abast plurianual: Sí

Compromís de despesa plurianual aprovat en sessió núm. 258 del Consell d'Administració de l'ACA, en data 15 de juliol de 2026.

D. Termini de durada del contracte

Termini de durada: Des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2028.

Possibilitat i durada de les pròrrogues: No

E. Variants

No se'n preveuen.

F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Forma de tramitació: Ordinària.

Procediment d'adjudicació: Obert previst als articles 156, 157 i 158 de la LCSP.

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Sí

Presentació d'ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital: Sí

Número de sobres per a la presentació d'ofertes: 3, atès que el plec estableix, conjuntament, criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor i criteris quantificables de forma automàtica.

G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional

Solvència econòmica i financera:

D'acord amb l'article 87.1 a) LCSP, s'exigeix que el volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims conclosos, que haurà de ser com a mínim igual a l'import de 400.000,00 €.

Aquest import es justifica en tant que resulta proporcional pel que fa a l'objecte del contracte en relació al pressupost base de licitació, de manera que garanteix a nivell econòmic la potencialitat suficient per a una correcta execució del contracte des d'aquest punt de vista.

En cas de presentar-se en "UTES" aquest requisit s'ha de complir pel conjunt, no per a cadascuna de les empreses que la conformen.

Solvència tècnica o professional:

D'acord amb l'article 90.1 a) de la LCSP, la solvència tècnica o professional s'acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat. Aquests serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

El licitador haurà d'acreditar com a executat l'import anual acumulat dels quals l'any de més execució sigui igual o superior a la quantitat de 200.000,00 € en les exigències que es descriuen en aquesta solvència tècnica.

G.2. Classificació empresarial

No s'exigeix.

G.3. Adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte: Sí.

En aplicació de l'article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d'adscripció permanent a l'equip d'execució ofert d'aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència i segons el model que figura a **l'Annex número 10** d'aquest plec, sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa, doncs seria motiu d'exclusió.

Aquell licitador que resultés adjudicatari, abans de l'inici del contracte, haurà de presentar la relació nominal de l'equip proposat al sobre o arxiu electrònic corresponent als criteris de valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius, que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques d'aquesta licitació.

Mitjans personals

Els **mitjans personals** mínims que haurà de presentar l'adjudicatari consisteix en la disponibilitat d'un equip tècnic. Aquest equip tècnic estarà format per:

- Un/a Productor/a executiu/va: L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable del funcionament, rendiment i comportament del personal del servei amb autoritat per adoptar decisions. Haurà de conèixer clarament tots els serveis i responsabilitats inclosos en aquest contracte.

Funcions:

- Comunicar al seu personal les instruccions de caràcter general i de disciplina del servei i la informació de les normes i els plans d'emergència de l'ajuntament de la població on tingui lloc l'acte.
- Atendre i resoldre qualsevol tipus d'incidència que afecti a la execució dels actes.
- Facilitar la informació del servei que la direcció li sol·liciti.
- Conèixer i aplicar les disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat Social i prevenció de riscos laborals.

Perfil professional:

- *Llicenciatura o Grau en Relacions Públiques i Protocol, Humanitats o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia per a una correcta execució del contracte.*
 - *Experiència en gestió d'equips humans i coordinació d'activitats de la mateixa naturalesa que les de l'objecte del contracte de com a mínim 5 anys.*
- Un/a Dissenyador/a gràfic: Ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys) en una empresa del sector realitzant tasques similars. Disseny i coordinació de la producció dels diversos elements creatius dels actes. Qualsevol titulació de grau o màster en l'àmbit del disseny creatiu i/o la comunicació audiovisual.

- Un/a Responsable tècnic de so i il·luminació: És necessari que es disposi per al servei so/il·luminació de personal tècnic amb una experiència professional mínima de 3 anys. El nombre de personal tècnic mínim ha de ser d'1 persona. Qualsevol titulació que pel seu contingut resulti idònia per a una correcta execució del contracte.
- Un/a Regidor/a: Haurà de ser el/la responsable de la direcció i coordinació dels equips i de la correcta execució de cadascun dels actes o serveis requerits, amb una experiència professional mínima de 3 anys. El nombre de personal tècnic mínim ha de ser d'1 persona. Qualsevol titulació que pel seu contingut resulti idònia per a una correcta execució del contracte.
- Un/a Director/a d'art (en el cas de la producció del vídeo corporatiu): Un/a director/a o cap de producció amb una experiència professional mínima de 3 anys en les seves respectives funcions en empreses relacionades amb el sector de la comunicació audiovisual. A efectes d'aquest contracte, s'entén que el director o cap de producció és la figura experta en organització i logística de rodatge que posseeix un coneixement precís de les interaccions que es produeixen entre les diferents disciplines al llarg de tot el procés de producció. Estarà a les ordres del productor executiu.

Funcions:

- Elaborar i gestionar el pla de treball i el pressupost.
 - Organitzar a tots els equips, encarregant-se de que en el rodatge tot i tothom estigui en el seu lloc.
 - Controlar i fer el seguiment del pressupost.
 - Contractar i gestionar els recursos humans (artístics i tècnics), materials i logístics d'acord amb el pla de treball i pressupost aprovats.
 - Gestionar i supervisar el procés de producció, incloent l'ordre de treball i tota la documentació.
 - Gestionar i supervisar el procés de post-producció, si escau.
 - Supervisar el compliment del pla de prevenció de riscos laborals.
-
- Un/a Realitzador/a (en el cas de la producció del vídeo corporatiu): Haurà d'acreditar una experiència professional mínima de 3 anys en les seves respectives funcions en empreses relacionades amb el sector de la comunicació audiovisual. A efectes d'aquest contracte, s'entén que el realitzador/-a és la figura que coordina i supervisa la plasmació dels continguts del guió audiovisual en imatges audiovisuals. Controla la posada en escena, que parteix del guió original per crear la peça audiovisual que arriba fins a l'espectador. Les seves tasques requereixen que conegui a la perfecció el llenguatge audiovisual i ha de tenir la capacitat de prendre les decisions en quant a la part tècnica i la plasmació artística.

Tot mitjà personal ha d'acreditar la titulació acadèmica requerida presentant els títols corresponents.

Tota l'experiència laboral exigida ha de ser acreditada mitjançant la presentació del *currículum vitae* individualment per a cada persona.

La interlocució amb la Direcció de Comunicació de l'ACA per al treball creatiu de la peça audiovisual es portarà a terme a través del cap de producció o qui es determini un cop formalitzat el contracte, ja que la realització i producció del vídeo corporatiu és un dels serveis que es podran subcontractar.

La supervisió, avaluació i aprovació dels resultats finals de la peça audiovisual el validarà i confirmarà la Direcció de Comunicació de l'ACA d'acord amb les directrius de Comunicació del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Aquest compromís d'adscripció de mitjans tècnic i humans quedarà integrat en el contracte. En aquest sentit, caldrà complimentar l'**Annex número 10** d'aquest Plec.

No es considerarà que s'incompleix aquest compromís si l'adjudicatari substitueix algun membre de l'equip per motius degudament justificats i prèvia comunicació a l'ACA en els terminis establerts, i haurà de tenir el mateix perfil professional (o superior) que el del tècnic substituït.

G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió ambiental.

No s'exigeixen.

H. Criteris d'adjudicació

El contracte s'adjudicarà a l'empresa que ofereixi la proposta amb la millor relació qualitat-preu, en base als següents criteris:

- Criteris econòmics: la valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l'anàlisi de les dades econòmiques de cada oferta amb un màxim de 40 punts.
- Criteris tècnics: els criteris tècnics d'adjudicació seran avaluables en funció de criteris de judici de valor (fins a un màxim de 45 punts) i de criteris quantificables de forma automàtica (fins a un màxim de 15 punts) amb una puntuació màxima de 60 punts.

El sistema de valoració de les proposicions previst es justifica mitjançant l'aplicació de la Directriu 1/2020, de 23 de juny de 2020, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública.

Els valors de les puntuacions i les valoracions s'expressaran amb 2 decimals.

H1. Oferta tècnica (fins a 60 punts)

La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 60 punts sobre un total de 100 punts. Una part d'aquesta valoració s'obtindrà mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a judici de valor i una altra part mitjançant l'aplicació de criteris automàtics i objectius.

La valoració de cada apartat de l'oferta tècnica es farà seguint els següents criteris:

-Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor
(fins a 45 punts):

Els criteris tècnics sotmesos a judici de valor es valoraran en diferents aspectes. La puntuació màxima de cadascun d'ells es mostra a la taula següent. La puntuació màxima total dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor és de 45 punts.

Els criteris específics de valoració de l'oferta tècnica s'han determinat en diversos paràmetres d'anàlisi tenint en compte tots els aspectes que es demanen en el contracte en relació amb aquestes 2 subjectes:

- A. Proposta d'esdeveniment institucional o de sensibilització i participació al voltant del Dia Mundial de l'Aigua 2027.
- B. Proposta de vídeo corporatiu sobre l'Agència Catalana de l'Aigua

Les empreses licitadores han de presentar una proposta tècnica (de com a màxim 25 pàgines) que, d'acord amb el brífing que consta a l'**Annex número 12**, haurà d'incloure els elements següents:

1. **Conceptualització de l'acte del Dia Mundial de l'Aigua** (plantejament, format, localització, agents implicats).
2. **Proposta de disseny dels elements gràfics requerits.**
3. **Descripció dels serveis i equipaments necessaris i organització.**
4. **Conceptualització i plantejament narratiu del vídeo corporatiu ACA** (conceptualització, plantejament audiovisual i argumentari del concepte creatiu. Guió gràfic (story) degudament desenvolupat, escaleta i identificació dels elements visuals, reals, gràfics i/o infogràfics que intervindran en el vídeo. Es podrà també presentar una maqueta o animàtic que mostri l'estil i tipologia d'imatges i la proposta de muntatge.
5. **Fitxa amb els detalls tècnics** previstos i el cronograma per a la gravació, producció i post producció del vídeo corporatiu de l'ACA, productora, empresa o agència que el desenvoluparà (en cas que es subcontracti).

Per tal de poder valorar cadascun dels aspectes, caldrà presentar un total de 5 documents descriptius (de màxim 5 pàgines cadascun, escrits en lletra Arial tipus 10) de l'actuació proposada, un per cadascun dels blocs que componen els criteris descrits ens els paràgrafs anteriors. Es valorarà que el document sigui clar i breu.

Taula de criteris tècnics sotmesos a judici de valor	
Concepte	Puntuació màxima
1. Conceptualització de l'acte del Dia Mundial de l'Aigua. Es valoraran els següents aspectes: - Idea original del plantejament i l'execució de l'acte, explicar breument la proposta i format de l'acte, les raons per les quals es fa la proposta, justificació de la idea (quina forma tindrà,	11 punts

com es planteja l'escaleta, sota quin missatge central o claim, quins elements hi tindran part, com s'estructurarà, quina serà la durada, a quin públic s'adreça, si inclourà iniciatives de sensibilització de caràcter participatiu al voltant de l'aigua, pròpies o en col·laboració amb altres administracions o entitats, tallers, espais expositius, o altres activitats que moguin a la participació; si inclourà taules rodones, espectacles o peces musicals amb quin plantejament. - Secretaria tècnica i el personal necessari per al desenvolupament de tot l'acte: enumerar de manera succinta el personal que es destinarà a l'organització de l'acte, amb explicació de les tasques que desenvoluparà cada persona. No s'han de posar dades identificatives del personal que executarà el contracte. - Proposta d'espai (sigui tancat o en exteriors) on es proposa desenvolupar l'acte i avaluació del cost (si s'escau). Justificació de l'elecció, avantatges i inconvenients. - Descripció del públic al qual s'adreça: es pot presentar proposta per a cadascun dels 2 tipus de públics referenciats a continuació (A o B) o només per a un dels 2 tipus. En tot cas caldrà justificar-ne la tria. A. En cas que s'adreci a un públic de caràcter institucional i als agents implicats del sector i que inclogui taules rodones, o ponències, etc. recerca i proposta de detalls per a les persones convidades a realitzar aquestes activitats, amb justificació de la tria. B. En cas que s'adreci a un públic més general/familiar i que inclogui activitats de difusió i/o sensibilització i pedagògiques, exposar de quin tipus d'activitats es tracta, quin seria el fil conductor, com s'organitzarien i quins agents hi intervindrien. - Proposta d'entitats que podrien coparticipar en l'organització i desenvolupament de l'acte (segons el format que es triï). - Proposta de dinamitzadors/es i/o presentadors/es de l'acte, segons el format d'acte que es triï. Justificació de la selecció i de la seva idoneïtat al target de l'esdeveniment i al contingut de l'acte. - Proposta d'espectacle si s'escau. Justificació de la selecció i de la seva idoneïtat al target de l'esdeveniment i al contingut de l'acte.	
2. Proposta de disseny dels elements gràfics requerits. Es valoraran els següents aspectes: - Cartell A3, creació d'un disseny per fer difusió de l'acte, es valorarà la seva tècnica i grau d'afinitat amb el target i la temàtica de l'acte. - Invitació, creació d'una invitació. Es valorarà la originalitat (grau de diferenciació respecte la resta, presentació d'una creació poc comuna i artística) i funcionalitat (capacitat per complir les expectatives, comunicar el missatge d'una manera fàcil i entenedora i encoratjar a la participació). - Fons d'escenari (si es planteja un acte en recinte tancat) o altres suports de comunicació per a exteriors (si s'escau), segons el format d'acte que es triï, disseny d'un fons d'escenari. - Altres adaptacions o suports de comunicació complementaris que es considerin necessaris per al desenvolupament de l'acte o esdeveniment. - Es valorarà la creativitat i l'afinitat amb la temàtica de l'acte. Per creativitat entenem el grau d'originalitat i notorietat de la peça, la creació d'un disseny únic i diferent a la resta.	9 punts
3. Descripció dels serveis i equipaments necessaris i organització. Es valoraran els següents aspectes: - El muntatge necessari, la justificació dels serveis necessaris, l'adequació i idoneïtat segons l'espai proposat. - Equipament audiovisual, justificació dels serveis necessaris, es valorarà l'adequació i idoneïtat segons l'espai proposat. - Equipament de so, justificació dels serveis necessaris, es valorarà l'adequació i idoneïtat segons l'espai proposat. - Il·luminació, justificació dels serveis necessaris, es valorarà l'adequació i idoneïtat segons l'espai proposat. - Personal necessari, es valorarà la selecció tenint en compte l'acte. - Les empreses licitadores podran, també, incorporar qualsevol altra dada, proposta o informes	7 punts

que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la proposta.	
4. Conceptualització i plantejament narratiu del vídeo corporatiu ACA. Es valoraran els següents aspectes: - El plantejament audiovisual i argumentari del concepte creatiu, el grau de notorietat i elements d'impacte, la coherència i l'adequació dels elements de la proposta audiovisual. - L'originalitat de la proposta, la claredat i la coherència del missatge principal, la força de les imatges (siguin realístiques o virtuals 3d) o dels personatges (si s'escau); l'estructura narrativa, i l'efectivitat dels missatges clau addicionals que es volen traslladar, i que la proposta d'estil i to s'adeqüin als objectius plantejats en el brífing. Volem defugir dels vídeos institucionals clàssics. La idea és que s'ofereixi un producte innovador, que expliqui la filosofia de l'Agència Catalana de l'Aigua, sense caure en presentar un vídeo corporatiu clàssic. - L'enfocament i la informació aportada donin al vídeo una major perdurabilitat. Es pot recórrer a l'ús de dades, però evitar fer projeccions a futur amb dades i dates, ja que això pot provocar que el vídeo quedi obsolet en un escàs marge de temps. - La qualitat de la descripció de les escenes i la capacitat del guió per generar interès i connexió amb l'audiència (públic ampli i heterogeni, no tècnic ni expert, però que pot ser nacional, espanyol i també internacional ja que el vídeo ha de servir com a carta de presentació de l'Agència i dels model de gestió de l'aigua a Catalunya.	11 punts
5. Fitxa amb els detalls tècnics del vídeo ACA. Es valoraran els següents aspectes: - Tant la part tècnica de la producció com la planificació de les activitats a desenvolupar segons l'objecte del contracte així com que el document reculli una explicació detallada i suficient dels treballs i que s'inclouï un cronograma dels terminis previstos per al seu desenvolupament. - Les propostes d'adaptacions (copy i disseny) d'altres peces o suports de comunicació que l'empresa consideri adient oferir a partir de l'audiovisual principal així com la seva integració i coherència de manera que tots els codis visuals treballin en una mateixa direcció i construeixin una percepció global del missatge.	7 punts
VALORACIÓ TOTAL CRITERIS TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR	45 punts

Un cop obtingudes les valoracions tècniques subjectes a judici de valor de cada oferta, per a cada criteri tècnic, si escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per a cada criteri tècnic, aplicant la següent fórmula d'homogeneïtzació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així obtingudes per a cada criteri tècnic.

S'estableix un llindar mínim per cada criteri del 65% de la seva puntuació màxima. Aquest llindar s'estableix a l'efecte que si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula d'homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula d'homogeneïtzació.

En concret:

- Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

- Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics (fins a 15 punts):

Els criteris de valoració automàtica inclouen 3 aspectes diferents, i podran assolir una puntuació màxima de 15 punts. Aquests criteris tenen a veure amb la sostenibilitat en la prestació dels serveis (des del punt de vista de la petjada energètica) i també amb la capacitat de donar resposta en un temps molt ajustat per als actes del tipus 3 (que sovint es planifiquen amb molt poca antelació ja que depenen de les agendes urgents i canviants de la Conselleria).

Per una banda, es puntua amb 45 punts la proposta tècnica atès que és la part fonamental que permet avaluar si l'empresa adjudicatària serà capaç de dur a terme el projecte d'una manera òptima i amb el major rigor professional. Tot i així, també s'ha considerat important valorar com a criteri d'adjudicació automàtic l'experiència addicional del PRODUCTOR/A EXECUTIU/A d'actes, atès que pot ser beneficiós en l'execució del contracte. Comptar amb un responsable amb més anys de trajectòria professional en el sector li aportarà un major criteri, lideratge i capacitat resolutiva.

En cap cas es puntuarà el mer compliment dels requisits mínims exigits com a condició de participació o d'adscripció de mitjans; la puntuació s'atorgarà únicament per experiència o capacitats addicionals que aportin un valor afegit a l'execució del contracte.

A la taula següent es desglossen els punts que s'atorguen per cada cas:

Taula de criteris automàtics	
Criteri	Puntuació màxima
a. Experiència addicional del PRODUCTOR/A EXECUTIU/VA d'actes - Igual o superior a 5 anys i inferior a 7 anys (3 punts). - Igual o superior a 7 anys (6 punts).	6 punts

b. Si l'empresa garanteix l'atenció a l'organització d'actes del tipus 3 urgents (amb preavís de només 48 h)	4 punts
c. Si l'empresa acredita (mitjançant la presentació del document corresponent signat) que disposa d'un Pla de sostenibilitat ambiental per reduir la seva petjada de carboni amb indicació dels indicadors de sostenibilitat corresponents (o alternativament un certificació de producció audiovisual sostenible tipus Green Films)	1 punt
d. Si l'empresa acredita que utilitzarà energia renovable durant la producció dels actes en cas que hagi de contractar grups electrògens (es pot acreditar mitjançant certificació de garantia d'origen renovable com la que emet la Comisión Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC)).	2 punts
e. Si l'empresa acredita que 1 dels vehicles que utilitzarà durant la producció dels actes serà elèctric .	2 punts
TOTAL PUNTUACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA	15 punts

Els criteris de valoració automàtica s'hauran de presentar segons el model de l'**Annex número 2** en el Sobre C, juntament amb l'oferta econòmica.

H2. Valoració econòmica de les ofertes (fins a 40 punts)

La valoració màxima del **preu de les ofertes** serà de 40 punts sobre un total de 100, i es realitzarà amb l'anàlisi de les dades econòmiques de cada oferta, calculant-se de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1,40

Aquesta ponderació respon al contingut dels apartats 5 i 6 de la *Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica* de la Direcció General de Contractació Pública, en els que s'estableix la fórmula a aplicar per puntuar l'oferta econòmica, amb l'aplicació d'un valor de ponderació vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total. Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a l'**Annex número 3** d'aquest document.

En cas de produir-se un error en el càlcul per a l'obtenció del preu ofert del contracte amb l'IVA inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. La puntuació econòmica s'arrodoneix al segon decimal. Els preus unitaris ofertats no podran superar els preus unitaris estimats en el plec.

I. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

D'acord amb l'article 149 de la LCSP, els paràmetres objectius per detectar l'anormalitat d'una oferta són els següents:

- a) En el cas que només concorri a la licitació **una única empresa**, es considerarà que l'oferta és anormalment baixa, si es compleixen aquests dos requisits:
 - 1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un percentatge superior al **40%**, i
 - 2. Que la puntuació dels criteris d'adjudicació que no siguin preu sigui superior al **80%** de la puntuació total.
- b) En el cas que concorrin a la licitació **2 empreses**, es considerarà que una oferta és anormalment baixa si es compleixen aquests dos requisits de manera simultània:
 - 1. Que l'oferta econòmica d'una de les empreses sigui inferior en més d'un **20%** a la de l'altra.
 - 2. Que el sumatori de les puntuacions obtingut per aquesta mateixa empresa en els criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior en més d'un **20%** al sumatori de les puntuacions diferents del preu de l'altra empresa en aquests mateixos criteris.
- c) En el cas que concorrin a la licitació **3 o més empreses**, es considerarà oferta anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al **20%**:
 - 1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
 - 2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu.
 - 3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.

En cas que es produeixi un empat en la suma de les puntuacions dels criteris diferents del preu, es tindrà en consideració, a efectes de determinació de les ofertes anormalment baixes, única i exclusivament el preu. Per tant, es consideraran anormalment baixes

aquelles ofertes que siguin inferiors en més del **10%** de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades”.

La Mesa requerirà als licitadors que hagin presentat ofertes incurses en presumpció d'anormalitat perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, mitjançant la presentació d'aquella informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

La petició d'informació que la mesa de contractació dirigeixi al licitador s'ha de formular amb claredat de manera que aquests estiguin en condicions de justificar plenament i oportunament la viabilitat de l'oferta.

Concretament, la mesa de contractació pot demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l'oferta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als valors següents:

- L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
- La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
- El respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l'article 201.
- O la possible obtenció d'una ajuda d'Estat.

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris de desempat seran els següents:

- a) Major % de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
- b) Menor % de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
- c) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.

Tal i com preveu la Circular, d'1 d'octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, un cop efectuada la valoració total i completa de les ofertes presentades de conformitat amb els criteris d'adjudicació establerts en els plecs, és procedent classificar-les per ordre decreixent en funció de la puntuació obtinguda i,

en cas que alguna incorri en presumpció d'anormalitat, dur a terme el procediment contradictori previst en l'article 149 de la LCSP per tal que, si s'escau, se'n justifiqui la viabilitat. En cas de considerar-se que una oferta no pot ser acomplerta per incloure valors anormals o desproporcionats, se l'ha d'excloure de la classificació i procedir a adjudicar el contracte a l'oferta que hagi obtingut la millor puntuació –prèvia aportació de la documentació acreditativa corresponent de conformitat amb els articles 140 i 150 de la LCSP–, sense tornar a efectuar una nova valoració i classificació de les ofertes.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com a adjudicatàries:

L'empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar:

- a) Declaració relativa a la Clàusula de confidencialitat i al tractament incidental de dades personals d'acord amb l'**Annex número 9** que s'annexa a aquest plec.
- b) Declaració responsable en la que es designi l'interlocutor de l'empresa adjudicatària amb l'ACA, d'acord amb l'**Annex número 6**, que s'annexa a aquest plec.
- c) Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica i temporal dels treballs oferts, d'acord amb l'**Annex número 7**, que s'annexa a aquest plec.
- d) Declaració de Compromís de mitjans personals i materials adscrits al contracte, d'acord amb l'**Annex número 10**, que s'annexa a aquest plec.
- e) Declaració responsable sobre tipologia de vehicle a utilitzar, d'acord amb l'**Annex número 11**, que s'annexa a aquest plec.

K. Garantia provisional

D'acord amb l'article 106.1 LCSP, no s'exigeix.

L. Garantia definitiva

D'acord amb l'article 107.3 de la LCSP, s'exigeix una garantia definitiva d'un 5% del pressupost base de licitació, en tant que el preu del contracte es determina per preus unitaris.

M. Condicions especials d'execució

Al contracte se li aplica les següents condicions especials d'execució:

1. L'adjudicatari haurà de garantir en temps i forma la prestació dels serveis requerits per l'ACA per a cadascun dels actes, d'acord amb el contingut, abast i condicions que es detallen en el brífing que l'ACA facilitarà a l'adjudicatari amb caràcter previ a la planificació de cada acte.

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà de presentar el pressupost corresponent i la proposta de serveis necessària per a l'organització, planificació i execució de cada acte dins el termini que l'ACA estableixi en el brífing de l'encàrrec corresponent. Amb caràcter general, aquest termini podrà ser de 7 dies laborables en el cas dels actes de tipus 1 i 2, i d'1 a 2 dies laborables en el cas dels actes de tipus 3, d'acord amb les necessitats concretes de planificació i execució de cada acte. Un cop el pressupost i la proposta de serveis hagin estat acceptats i signats per l'ACA, l'empresa contractista podrà iniciar la planificació i l'execució dels serveis requerits en cada cas, sens perjudici dels terminis específics que, si escau, s'estableixin en el brífing corresponent.

En cas que l'empresa adjudicatària hagi ofert, com a criteri d'adjudicació automàtic, garantir l'atenció a l'organització d'actes de tipus 3 urgents amb un preavís de només 48 hores, aquest compromís quedarà incorporat al contracte com a obligació contractual exigible, en els termes previstos en la seva oferta. Aquest compromís tindrà caràcter addicional respecte de l'obligació mínima de resposta establerta en el paràgraf anterior i només serà exigible quan l'ACA identifiqui expressament l'encàrrec com a acte de tipus 3 urgent amb necessitat d'atenció en 48 hores.

2. Així mateix, durant l'execució del contracte s'haurà de procurar que els serveis oferts tinguin en compte diferents criteris mediambientals:
 - Criteris de sostenibilitat (utilització -tant en la preparació com en el desenvolupament de l'acte- de materials reciclats i respectuosos amb el medi ambient).
 - Criteris de reciclatge i reutilització dels elements dels actes (recollida selectiva i reutilització dels elements que sigui possible en els diferents actes).
 - Criteris de reducció/minimització de residus.
 - Criteris d'optimització del consum energètic.
 - Utilització –per a les tasques de transport i muntatge– de vehicles amb distintius mediambientals:
 - tipus ECO,
 - tipus C,

Després de cada acte l'empresa haurà de presentar un informe conforme han seguit els criteris mediambientals establerts.

3. En el desenvolupament de la prestació, l'empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.
4. Les obligacions previstes a la clàusula ètica 33^a d'aquest plec tenen la consideració de condicions especials d'execució.
5. Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l'obligació de pagament a les empreses subcontractistes, tal i com estableix l'article 217.1 de la LCSP, l'incompliment de les quals permetrà la imposició de penalitats.

L'incompliment d'aquestes condicions podran comportar les penalitzacions previstes en l'**Annex número 4** que s'adjunta a aquest plec.

N. Modificació del contracte prevista

No se'n preveuen.

O. Cessió del contracte

Sí. Els drets i obligacions del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació sempre que:

- les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant de l'adjudicació del contracte;
- de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat;
- la cessió no suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte; i
- la cessió es realitzi d'acord amb els requisits i exigències del 214.2 de la LCSP.

P. Subcontractació

Sí, exceptuant algunes tasques que es consideren crítiques pel servei i que haurà de fer el contractista principal; les tasques que no es poden subcontractar són les següents:

- a. Les funcions de productor/a executiu/iva responsable de la coordinació general del contracte.
- b. Les funcions de regidor/a responsable de la coordinació operativa dels actes i de la supervisió de la correcta execució dels serveis requerits.

La criticitat d'aquestes tasques es fonamenta en el seu caràcter estratègic i crític per garantir la unitat de direcció, la coordinació dels diferents proveïdors i la responsabilitat única davant l'Agència Catalana de l'Aigua durant tota l'execució del contracte.

Es preveu que la subcontractació no superi, amb caràcter estimatiu, el 80 % del preu de licitació (com ara qualsevol servei, equipament o altres elements inherents a l'organització i producció dels actes que no sigui considerada com a crítica, com per exemple, dissenyadors/res // presentadors/res del actes// espectacles artístics i musicals// serveis de dinamització d'activitats i tallers pedagògics // els càterings// els serveis de traducció i revisió lingüística (incloent la del llenguatge de signes, si es requereix) // assistents per a l'acompanyament de sala o en exteriors (si l'acte que es proposa es realitza en exteriors o al medi) // transport, muntatge i desmuntatge // serveis audiovisuals // pantalles led o similars, // rigging, // equipaments electrògens de suport// seguretat, climatització, guarda roba, o qualsevol altre que sigui necessari per a la correcta execució dels serveis requerits en el contracte per a cada acte). Aquest percentatge resulta d'excloure les tasques crítiques ja



identificades, sense que aquesta xifra constitueixi, per si mateixa, un límit contractual addicional als efectes de l'article 215.2.e) de la LCSP; l'únic límit exigible és el relatiu a les tasques crítiques no subcontractables.

Els licitadors hauran d'indicar en les seves ofertes la part del servei que tinguin previst subcontractar, i detallar les tasques que es subcontracten i el perfil professional de l'equip tècnic assignat a aquestes tasques. El personal subcontractat haurà de complir els requeriments que s'indiquen a l'apartat d'adscripció de mitjans personals.

Q. Revisió de preus

No es preveu.

R. Termini de garantia

El termini de garantia mínim dels treballs serà de 6 mesos, a comptar des de la signatura de l'acta de la recepció del contracte.

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d'abonar l'empresa o les empreses adjudicatàries

0,00 €

T. Programa de treball

No

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte i Responsable del contracte

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Departament de Comunicació i Relacions Institucionals.

Responsable del contracte: La Cap del Departament de Comunicació i Relacions Institucionals.

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L'objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l'**apartat A del quadre de característiques**.

1.2 L'objecte del contracte no es divideix en lots tal i com s'identifica en l'**apartat A del quadre de característiques**.

1.3 L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l'**apartat A del quadre de característiques**.

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives, així com la idoneïtat del contracte són les que consten en l'**apartat A del quadre de característiques** d'aquest plec i en l'informe justificatiu de la necessitat de contractació que consta a l'expedient.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s'indica en l'**apartat B.1 del quadre de característiques**.

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s'assenyalen en l'**apartat B.2 del quadre de característiques**.

3.3 El pressupost base de licitació és el que s'assenyala en l'**apartat B.3 del quadre de característiques**. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

El conveni col·lectiu de referència utilitzat pel càlcul del pressupost base és el següent: *Conveni col·lectiu de treball per les empreses d'hostessats/hosteses i promotors/es de venda de Catalunya (codi de conveni núm. 79001965012003); així com el "Convenio colectivo del sector de las empresas organizadoras de eventos" (codi de conveni núm. 99100305012024); i el "III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación sociocultura" (codi de conveni núm. 99100055012011).*

3.4 El preu del contracte és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte.

3.5 S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s'imputa aquest crèdit és la que s'esmenta en l'**apartat C.1 del quadre de característiques**.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s'estableix en l'**apartat D del quadre de característiques**. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.

El contracte no es podrà prorrogar tal i com es preveu en l'**apartat D del quadre de característiques**.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s'estableix en l'apartat D del quadre de característiques. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.

El contracte es podrà prorrogar si així s'ha previst en l'apartat D del quadre de característiques. En aquest cas, la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Cinquena. Règim jurídic del contracte

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa següent:

- a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- d) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

- f) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
- g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
- h) Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública.

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Sisena. Admissió de variants

D'acord amb l'**apartat E del quadre de característiques**, no es preveu l'admissió de variants.

Setena. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La forma de tramitació de l'expedient i el procediment d'adjudicació del contracte són els establerts en l'**apartat F del quadre de característiques**.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

8.1 D'acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d'acord amb el que s'indica en la clàusula onzena d'aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s'ha posat a disposició en l'e-NOTUM, haurà/n d'accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

8.3 D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s'han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l'adreça web del perfil de contractant de l'òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317>

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

8.4 Les empreses que, d'acord amb la clàusula 11.2 d'aquest plec, activin l'oferta amb l'eina de Sobre Digital s'inscriuran a la licitació automàticament.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d'alta en l'Espai d'empreses licitadores, prèvia l'autenticació requerida, el qual està constituït per un conjunt de serveis amb l'objectiu de proveir les empreses d'eines que facilitin l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Així, en aquest espai, les empreses poden gestionar les licitacions del seu interès i les ofertes presentades mitjançant les eines de licitació electrònica corporatives, accedir a l'eina per a la generació del DEUC, modificar les subscripcions al servei de novetats diàries i donar de baixa la subscripció a les novetats d'un

expedient que s'ha realitzat de manera automàtica a l'activar l'oferta des de les eines de licitació electrònica. A més, aquest espai també permet la col·laboració i comunicació entre empreses licitadores, i conté una bústia de propostes innovadores per tal que les empreses enviïn les que tinguin sobre projectes desenvolupats que puguin ser interessants i que donin resposta a necessitats de l'Administració, així com que millorin i modernitzin els productes i els serveis públics actuals.

8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'avisos associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d'avisos electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l'Administració al subscriure's en la licitació, seran tractades per la unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l'**Annex número 8**, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors.

8.6 Certificats digitals:

D'acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres".

Tal com estableix l'article 22 d'aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. Eina de consulta:

<http://tlbrowser.tsl.website/tools/>

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si procedeix, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d'aquest plec;
- Tenir l'habilitació empresarial o professional que sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l'objecte del contracte; i
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l'empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s'han d'acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

Les empreses licitadores han d'estar inscrites en el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data final de presentació d'ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de l'empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació de l'acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

9.2 La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les

normes que regulen la seva activitat, inscrits en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són nacionals ha signat l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l'informe de reciprocitat al que fa referència l'article 68 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l'Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9.5 Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d'empreses per participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat "Punt de trobada" de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, que es troba dins l'apartat "Espai d'empreses licitadores", al qual es fa referència en la clàusula anterior.

Desena. Solvència de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en **l'apartat G.1 del quadre de característiques**, bé a través dels mitjans d'acreditació, que s'assenyala en **l'apartat G.2 del mateix quadre de característiques**.

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades en **l'apartat G.1 del quadre de característiques** per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

10.2 Les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s'indiquen en **l'apartat G.3 del quadre de característiques**.

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d'inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d'aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en **l'apartat G.1 del quadre de característiques**. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 Les empreses presentaran les ofertes segons el que s'indiqui a l'**apartat A del quadre de característiques**.

11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobres, mitjançant l'eina de Sobre digital, quan així es faci constar en l'**apartat F del quadre de característiques** en el termini màxim que s'assenyala en l'anunci de licitació, accessible a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317>

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.

11.3 Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l'eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores

la/les tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre digital, que accedeixin a l'eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l'espai web de preparació i presentació de l'oferta i, mitjançant el botó "anar a enviar paraules clau", accedir a l'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l'òrgan de contractació o de l'eina de licitació electrònica.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de l'obertura dels primers sobres xifrats.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d'entrada corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'empresa licitadora podrà completar la tramitació corresponent per a la presentació de l'oferta en el moment en què això resulti possible, sense que es requereixi en tot cas que l'òrgan de contractació adopti una decisió prèvia expressa respecte d'una possible ampliació del termini pel temps que es consideri imprescindible.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l'enviament de l'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de presentació d'ofertes, prenent que l'última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d'informar-ho així fefaentment a l'òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d'aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de sobre digital a l'apartat de "Material d'ajuda per a persones usuàries" dins de "suport" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:

<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

11.4 D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

11.5 Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en

aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

11.6 L'eina de Sobre Digital no permet la presentació d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s'han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de "Material d'ajuda per a persones usuàries" dins de "suport" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:

<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

D'altra banda, els formats de documents electrònics admissibles s'han d'ajustar a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient.

11.8 D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de "enviar pregunta" de l'espai virtual de la licitació. Aquestes "preguntes i respostes" seran públiques i accessibles a través del tauler d'avisos, residenciat en el perfil de contractant de l'òrgan:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317>

11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

11.12 Contingut dels sobres

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l'Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l'**Annex número 8**, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors.

Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual es pot generar a través d'aquesta [eina](#).

D'acord amb l'article 140 de la LCSP, mitjançant el DEUC les empreses declaren el següent:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s'ha d'incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on

rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s'ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l'empresa per presentar la proposició.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

D'acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball i de l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat s'ha de fer mitjançant la presentació del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d'accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el [Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya \(RELIC\)](#), regulat en el Decret 40/2025, d'11 de març, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l'òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l'adjudicació.

Tanmateix, l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

c) Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals

Declaració de l'empresa de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.

d) Altra documentació

Qualsevol altra documentació que s'exigeixi en l'**apartat J del quadre de característiques**.

CONTINGUT DEL SOBRE B, I DEL SOBRE C

a) Atès que en la licitació s'han establert **tant criteris d'adjudicació avaluables en funció d'un judici de valor, com criteris quantificables de forma automàtica** (vegeu **apartat H del quadre de característiques**), les empreses licitadores han d'incloure en el **sobre B** tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor i en el **sobre C** la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.

La inclusió en el Sobre B de l'oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l'oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s'ha d'incloure en el sobre C, **comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva**.

b) La proposició econòmica s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a l'**Annex número 3** a aquest plec i com a plantilla al Sobre C d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d'adjudicació, si s'escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d'aquest plec corresponents.

En cas de produir-se un error en el càlcul per a l'obtenció del preu ofert del contracte amb l'IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA.

Així mateix, aquests models s'inclouen com a plantilles en el moment de configurar els sobres a través de l'eina de Sobre Digital, per tal que les empreses licitadores els trobin en l'espai de preparació de les seves ofertes en accedir-hi.

No s'acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

A través de l'eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.

c) Les empreses licitadores podran indicar, de cada document respecte del qual s'hagi assenyalat en l'eina de Sobre Digital, que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d'aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres B i C es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d'accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

d) Tal com s'ha assenyalat en l'apartat 4 d'aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l'eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital.

11.13 La presentació d'ofertes comporta que l'òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s'hi oposin expressament.

Dotzena. Mesa de contractació

12.1 La Mesa de contractació és la que consta en la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua de 25 de gener de 2012, per la qual s'estableix, amb caràcter permanent, la composició de la Mesa de contractació de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta resolució està publicada a l'adreça web de l'ACA següent:

<http://acanet.gencat.cat/scripts/concursos/menu.asp>

La composició de la Mesa de contractació es publicarà també en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=11800&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=206317&ambit=1&

12.2 La Mesa de contractació obrirà el Sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d'observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies naturals.

Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la signatura o en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa l'avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l'exclusió.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

Així mateix, d'acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l'article 22 del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

12.3 Els actes d'exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l'obertura del Sobre A seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.

Tretzena. Comitè d'experts

No es preveu.

Catorzena. Determinació de la millor oferta

14.1 Criteris d'adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'ha d'atendre als criteris d'adjudicació establerts en l'**apartat H del quadre de característiques**.

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes

Atès que s'han establert criteris d'adjudicació avaluable en funció d'un judici de valor conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l'anunci de la licitació tindrà lloc l'obertura dels Sobres B presentats per les empreses admeses.

Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d'un judici de valor i es farà l'acte d'obertura dels Sobres C presentats per les empreses.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

Serán excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts

en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d'adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions seran excloses.

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l'àmbit d'activitat al qual correspongui l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

Els actes d'exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l'obertura dels sobres B i C, seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en la clàusula quarantena.

14.3 En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantajosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d'inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
- En l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

- La proposició d'entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l'adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

14.4. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que s'estableixen en l'**apartat I del quadre de característiques**.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l'/les empresa/es licitadora/es que l'/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l'/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de **5 dies hàbils** per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquest requeriment es comunicarà a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser completa, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'òrgan de contractació rebutjarà l'oferta incursa en presumpció d'anormalitat si es basa en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà l'oferta si comprova que és anormalment baixa perquè vulnera la normativa sobre subcontractació o no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP.

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d'adjudicació assenyalats en l'**apartat H del quadre de característiques** i en l'anunci.

Si l'òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d'ofici o a instància de la mesa de contractació, a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d'aquests indicis. La remissió de la documentació a l'ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.

D'acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de l'ACCO conclogui que hi ha indicis fundats de conducta col·lusòria l'òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsables d'aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s'aplicarà quan en l'exercici de les seves funcions la mesa de contractació o, si escau, l'òrgan de contractació aprecii possibles indicis de col·lusió entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal.

La proposta d'adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

L'aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'enviarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d'aportar la documentació següent, només si aquesta documentació no figura inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del sector públic (ROLECE o ROLECSP), o no consta vigent o actualitzada, d'acord amb el previst en la clàusula onzena d'aquest plec:

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica, d'acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d'un altre i el document nacional d'identitat o el passaport. L'empresa ho pot acreditar mitjançant la inscripció al registre [Representa](#).
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de classificació corresponent.

Així mateix, l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar:

- Si s'escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.
- En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).
- Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents, l'import màxim de les quals s'indica en l'apartat S del quadre de característiques.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en l'apartat J del quadre de característiques del contracte.

15.3 Un cop aportada per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.

Les sol·licituds d'esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per l'empresa o empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en les declaracions responsables pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

Setzena. Garantia definitiva

16.1 L'import de la garantia definitiva és el que s'assenyala a l'**apartat L del quadre de característiques**.

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

- a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes reglamentàriament. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors anotats s'han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
- b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat a).

- c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar en els establiments assenyalats en l'apartat a).

16.3 En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l'**apartat L del quadre de característiques** i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

16.5 En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l'empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la reposició esmentada.

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l'empresa l'acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d'una revisió d'aquest de conformitat amb el que assenyalava el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució.

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l'apartat anterior, l'Administració pot resoldre el contracte.

16.9 D'acord amb l'article 107.2 de la LCSP en cas que l'oferta de l'empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d'anormalitat, es podrà exigir una garantia complementària de fins un 5% del preu.

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicació del contracte

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació a l'empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de **cinc dies hàbils** següents a la recepció de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

18.2 La resolució d'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s'enviarà, a l'adreça de correu electrònic –i, en cas que s'hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l'enllaç per accedir-hi.

Dinovenena. Formalització i perfecció del contracte

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.

L'empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.

19.2 La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.

Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'empresa o les empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria

de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a l'empresa adjudicatària, se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2 *b* de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l'Administració, s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor, l'escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l'adjudicació.

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

19.7 La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l'empresa adjudicatària, l'import d'adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l'IVA; i posteriorment, en cas que es produeixin, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d'accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Vintena. Condicions especials d'execució

A. Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes i, en cas de subcontractació, per l'empresa o les empreses subcontractistes, són les que s'estableixen en l'**apartat M del quadre de característiques**, així com les que s'estableixen com a tals en altres clàusules d'aquest plec.

B. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter lingüístic:

20.B.1 L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar almenys el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

20.B.2 En particular, l'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en català. Específicament, l'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s'obtingui com a resultat de la realització dels treballs d'assistència segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

Així mateix, l'empresa contractista ha de lliurar en català els manuals i la documentació tècnica dels serveis objecte del contracte que es determini com a obligatòria en la clàusula específica del plec de prescripcions tècniques particulars.

L'empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients i suficients per assegurar que es podrà atendre les persones usuàries del servei almenys en català. A aquest efecte, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar, si escau, les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que pugui relacionar-se amb el públic tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per poder desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

20.B.3 En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, de les disposicions que la desenvolupen i de la resta de normes aplicables. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi i la resta de normes aplicables.

20.B.4 Les condicions d'execució de caràcter lingüístic establertes en aquest plec tenen caràcter d'obligació contractual essencial. El seu incompliment donarà lloc a l'aplicació de les penalitats corresponents i podrà donar lloc, així mateix, a la resolució del contracte.

A l'apartat "[Contractar amb l'Administració](#)" del web de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició un conjunt d'eines de suport a la traducció i a la redacció, tant de llenguatge general, com de terminologia específica, que serveixen com a ajuda perquè compleixin la seva obligació d'ús del català i de lliurar els textos a què estiguin obligats amb una qualitat lingüística adequada.

Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules administratives particulars i els documents tècnics que serveixen de base al contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l'empresa o empreses contractistes la persona que exerceix el responsable del contracte segons escaigui d'acord amb el previst a la clàusula vint-i-quatrena d'aquest plec.

Vint-i-dosena. Programa de treball

D'acord amb l'**apartat T del quadre de característiques**, no es preveu l'aprovació d'un programa de treball.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

23.1 L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

23.2 Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP i segons el previst a l'**Annex número 4** d'aquest plec.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials d'execució establertes en la clàusula vintena d'aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats que es preveuen a l'**Annex número 4** d'aquest plec.

23.4 D'acord amb l'article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d'elaborar una proposta raonada en què es descrigui l'incompliment concret i es delimiti el seu abast temporal, s'estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la penalitat, d'acord amb els criteris i els càlculs previstos a aquests efectes al plec. La proposta del responsable del contracte donarà lloc a una resolució de l'Òrgan de Contractació per la que s'imposarà una penalitat i que serà immediatament executiva.

El compliment de la normativa de competència es considera una obligació contractual essencial. L'incompliment per part de l'empresa contractista del dret de la competència en una resolució ferma d'una autoritat de competència pot donar lloc a la resolució del contracte.

Així mateix, l'Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

23.5 Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte, la persona responsable del contracte designada en l'**apartat U del quadre de característiques** exercirà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l'execució és produït per motius imputables al contractista.



Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Vint-i-cinquena. Resolució d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i el contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l'execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-setena. Abonaments a l'empresa contractista

27.1 L'import dels serveis executats s'acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s'escau, del contracte.

27.2 El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim de 30 dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció de l'objecte contractual o, en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre de la factura.

D'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat qualificat, i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn:

<https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/>



La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.

Les dades identificatives de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, de l'òrgan de contractació i del destinatari, que l'empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:

Agència Catalana de l'Aigua
Provença, 260
08008 Barcelona
NIF Q 0801031 F
Codis DIR3:
Oficina comptable: A09006176
Òrgan gestor: A09006176
Unitat tramitadora: A09006176

Així mateix, de conformitat amb el que disposen els punts 6 i 7 de l'article 9 de l'ORDRE ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn, el **codi de l'expedient de l'ACA** i el **número d'autorització comunicat per l'ACA** s'informarà obligatòriament en els camps següents, tal com s'indica a continuació:

*Número d'expedient: FileReference è **Codi de l'expedient de l'ACA***

*Comanda: ReceiverTransactionReference è **Número d'autorització comunicat per l'ACA***

*Albarà: DeliveryNoteNumber è **Número d'autorització comunicat per l'ACA***

L'ACA es reserva el dret de rebutjar qualsevol factura que no especifiqui el codi d'expedient i/o el número d'autorització.

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar al web del Departament d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'estat de factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

27.4 L'empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import del què s'ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l'annualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació.

27.5 L'empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l'article 200 de la LCSP.

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

Vint-i-novena. Altres obligacions de l'empresa contractista

- a) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d'aquest plec.

A aquest efecte, l'empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d'aquests pagaments a l'òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

- b) L'empresa contractista ha de garantir que, en l'execució del contracte, totes les seves activitats es duen a terme en plena conformitat amb els convenis de l'Organització Internacional del Treball, la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2024, sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat i per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2019/1937 i el Reglament (UE) 2023/2859, i el Pla d'acció nacional d'empreses i drets humans, així com amb el dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari.
- Per garantir el compliment d'aquesta obligació l'empresa contractista ha de facilitar la informació i les evidències que li requereixi l'òrgan de contractació. Així mateix, ha de

permetre la realització auditories, verificacions o comprovacions, incloses inspeccions, per part de l'òrgan de contractació per avaluar el compliment de la clàusula.

- c) L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
- d) L'empresa contractista s'obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
- e) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte a fer servir la toponímia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en català o en aranès.
- f) L'empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
- g) L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, en cas de subcontractació, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

- h) L'empresa contractista s'obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s'hagin establert i mitjançant l'abonament, si s'escau, de la contraprestació econòmica fixada; de cuidar del bon ordre del servei; d'indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l'excepció dels que es produeixin per causes imputables a l'Administració; i de lliurar, si s'escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l'estat de conservació i funcionament adequats.
- i) L'empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competència. En cas d'incompliment d'aquesta normativa, l'Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

- j) D'acord amb l'article 2 del Reglament d'execució (UE) 2025/1197, les entitats adjudicatòries i les contractistes han de complir els requisits de l'article 8 del Reglament (UE) 2022/1031 quan es tracti de contractacions públiques afectades per una mesura de l'Instrument de Contractació Internacional (ICI). Entre aquestes obligacions hi ha la relativa a garantir que els productes o serveis originaris del país afectat no superin el 50 % del valor total del contracte, independentment de si els proveeix l'adjudicatari o un subcontractista; així com aportar proves al poder adjudicador, si ho demana, que acreditin que més del 50 % del valor del contracte prové de països no subjectes a la mesura ICI, havent de pagar un càrrec proporcional d'entre el 10 % i el 30 % del valor total del contracte en cas d'incompliment d'aquestes obligacions.
- k) En cas que sigui d'aplicació el Reglament d'execució (UE) 2025/1197, d'acord amb el seu article 2 els òrgans de contractació i les contractistes han de complir els requisits de l'article 8 del Reglament (UE) 2022/1031. Així, entre les obligacions de l'empresa contractista, hi ha la relativa a garantir que els serveis que compreguin el subministrament de productes originaris del país afectat per la mesura ICI no superin el 50 % del valor total del contracte, independentment de si els proveeix la mateixa contractista o una empresa subcontractista; així com aportar proves al poder adjudicador, si ho demana, que acreditin que més del 50 % del valor del contracte prové de països no subjectes a la mesura ICI.

Trentena. Prerogatives de l'Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, l'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L'exercici de les prerogatives de l'Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

Trenta-unena. Modificació del contracte

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

31.2 Les modificacions previstes s'indiquen a l'**apartat N del quadre de característiques**.

La modificació del contracte no es preveu en aquest contracte.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

31.3 Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

31.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d'aquest plec.

31.5 L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l'empresa contractista i de tots els informes que es sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aporti l'empresa adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

31.6 No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l'execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

Trenta-dosena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l'Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l'Administració amb un mes d'antelació.

En tot cas, l'Administració ha d'estendre l'acta de suspensió corresponent, d'ofici o a sol·licitud de l'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensió, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP, l'hauran de signar una persona en representació de l'òrgan de contractació i l'empresa contractista i s'ha d'estendre en el

termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.

L'Administració ha d'abonar a l'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a l'empresa contractista només comprendrà els conceptes que s'indiquen en aquest precepte.

Trenta-tresena. Clàusula ètica

33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se'ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d'acord amb el grau d'intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l'oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d'acord amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

33.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.
- f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

33.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSION, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-quatre. Successió i Cessió del contracte

34.1 Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provenguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o

l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència o la capacitat exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

34.2 Cessió del contracte:

Si així es preveu l'**apartat O del quadre de característiques**, els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

- a) L'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.
- b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se l'empresa contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
- c) L'empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase d'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
- d) La cessió es formalitzi, entre l'empresa adjudicatària i l'empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

Trenta-cinquena. Subcontractació

35.1 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el que es preveu en l'**apartat P del quadre de característiques**.

35.2 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si és d'aplicació el Reglament d'execució (UE) 2025/1197, d'acord amb el seu article 2 els òrgans de contractació i les contractistes han de complir els requisits de l'article 8 del Reglament (UE) 2022/1031. Així, entre les obligacions de l'empresa contractista, hi ha la relativa a no subcontractar més del 50 % del valor total del contracte amb operadors econòmics d'un tercer país afectat per la mesura ICI, així com aportar proves al poder adjudicador, si ho demana, que acreditin el compliment d'aquesta obligació.

35.3 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

35.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP i en el Decret llei 3/2025, de 4 de març.

Si així se li requereix, la contractista ha de trametre, juntament amb la comunicació preceptiva de la subcontractació, una còpia dels contractes subscrits amb les subcontractistes.

35.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències següents:

- a) La imposició a l'empresa contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte.
- b) La resolució del contracte sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP

35.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la

clàusula vint-i-novena d'aquest plec, així com de l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

D'acord amb l'article 5 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, l'empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que l'empresa contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu, nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència d'aplicació al sector que correspongui.

En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, el responsable del contracte pot proposar a l'òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o la substitució de la subcontractista, o l'assumpció directa de l'execució.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

35.7 En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurse en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

35.8. L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

35.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

35.10 Quan així ho sol·liciti la subcontractista, la contractista ha d'expedir un certificat de bona execució que reflecteixi el contingut tècnic i econòmic de la participació de la subcontractista en el contracte, i el nivell de satisfacció en el resultat. El certificat s'ha d'emetre en 10 dies des de la sol·licitud i trametre'l a la subcontractista, amb còpia al responsable del contracte.

35.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses proveïdores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes i proveïdores per part de l'empresa contractista. A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses proveïdores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d'aquest plec, responnent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d'aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la proveïdora a l'òrgan de contractació quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o proveïdora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per la proveïdora en l'execució de la prestació.

Quan la subcontractista o proveïdora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l'article 216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l'òrgan de contractació l'exercici de qualsevol tipus d'acció dirigida a l'abonament de les factures pels subcontractistes o proveïdors.

Quan la subcontractació amb un operador econòmic sigui igual o superior al 10% del preu del contracte, aquest té dret a sol·licitar el pagament en cas de demora de la contractista superior a un mes. En aquest sentit, es requerirà a la contractista per tal que acrediti el pagament o els motius de la seva improcedència.

Si la contractista no acredita el pagament en 15 dies naturals, o si els motius al·legats no responen a supòsits degudament justificats, es procedirà al pagament directe a la subcontractista i a la corresponent detracció dels imports corresponents de les factures pendents de pagament a la contractista o de la garantia, si escau, sens perjudici de la imposició de les penalitats que corresponguin.

El pagament directe a la subcontractista s'entén com un pagament per compte de la contractista.

Les factures que emeti la contractista han d'indicar, en conceptes diferenciats, l'import de les prestacions que corresponen als diferents subcontractistes.

Trenta-sisena. Revisió de preus

D'acord amb l'**apartat Q del quadre de característiques**, no es preveu la revisió de preus.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l'ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

El termini de garantia és l'assenyalat en l'**apartat R del quadre de característiques**, i començarà a computar a partir de la recepció dels serveis.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es reclamarà a l'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s'hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d'ofici a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix l'article 111 de la LCSP.

Trenta-novena. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les següents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l'Administració per un termini superior a sis mesos.
- L'incompliment de l'obligació principal del contracte, així com l'incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l'IVA.
- El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació.
- L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l'execució del contracte.

L'aplicació i els efectes d'aquestes causes de resolució són les que s'estableixin en els articles 212, 213, 246 i 313 de la LCSP

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Quarantena. Règim de recursos

40.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l'incompliment de l'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una nova adjudicació.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s'ha de presentar, amb caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d'acord amb l'article 50 de la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques, en el registre de l'òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si l'escrit d'interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l'òrgan de contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

40.2. Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari de reposició d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

40.3 Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quaranta-unena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l'administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l'extinció d'aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.

Quaranta-dosena. Mesures cautelars

Abans d'interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l'òrgan competent per a la seva resolució l'adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.



Quaranta-tresena. Règim d'invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte.

Annex 1. DESGLOSSAMENT DELS PREUS UNITARIS

Els preus unitaris estimats s'han obtingut a partir de preus de mercat i de l'experiència acumulada observant pressupostos presentats a altres licitacions de la Generalitat de Catalunya i de la pròpia Agència, amb unes característiques similars a les requerides per als actes objecte d'aquest contracte.

Exemples:

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300037749> (Dept. Territori)

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300173859> (Dept. de la Presidència)

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300366356> (Agència Catalana de l'Aigua plec d'actes de l'ACA 2025-2026).

Així mateix, per a la determinació dels costos laborals associats a les principals prestacions del contracte, s'ha pres com a referència el conveni col·lectiu aplicable al sector de la producció audiovisual [[https://www.boe.es/eli/es/res/2024/03/22/\(4\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2024/03/22/(4))], atès que l'objecte contractual incorpora, com a prestacions principals, serveis de conceptualització, producció, realització tècnica, enregistrament, retransmissió, edició i postproducció de continguts audiovisuals, així com serveis tècnics de so, imatge, il·luminació i suport audiovisual vinculats a l'organització d'actes institucionals.

Tanmateix, s'han tingut en compte com a referència els convenis col·lectius aplicables a d'altres serveis com l'organització d'actes i esdeveniments (convenis col·lectius estatals aplicables als Serveis d'organització d'esdeveniments, exposicions, fires i congressos, hostesses i altres similars:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-26661

<https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4476.pdf>

<https://bit.ly/2YvXAiS>

Sens perjudici d'això, les prestacions complementàries o accessòries que puguin ser objecte de subcontractació hauran de respectar, en cada cas, el conveni col·lectiu sectorial que resulti aplicable a l'activitat corresponent.

Els preus es troben detallats als següents quadres resum en funció de cadascun dels 3 tipus d'actes definits en el plec de prescripcions tècniques.

Tot i que cada acte és singular i pot requerir diferents conceptes, per tal de fer una aproximació al cost que podria resultar la seva organització, a continuació detallem les partides mínimes que farien possible la seva realització en tres tipus d'actes:

Actes de tipus 1

Concepte o servei a prestar per a cada acte del tipus 1	Serveis requerits	Preu unitari € màxim estimat (IVA exclòs)
A1. Conceptualització de l'acte a partir del briefing	Elaboració de la proposta d'escaleta, disseny conceptual, requeriments materials i humans i pressupost detallat.	2.000,00 €
A2. Visita tècnica al lloc de l'acte	Visita tècnica d'avançada per a la planificació i organització de l'acte al lloc on es durà a terme, incloent les despeses de desplaçament	350,00 €
A3. Producció executiva de l'acte	Producció executiva de l'acte (inclosos desplaçaments i dietes)	1.400,00 €
A4. Direcció escenogràfica	Direcció escenogràfica	2.300,00 €
A5. Secretaria tècnica de l'acte i gestió dels convidats i assistents	*Recerca i contractació d'espais (quan no siguin cedits per les Administracions públiques, caldrà consignar en el pressupost de l'acte, el preu de lloguer dels espais no gratuïts)	2.500,00 €
	Gestió dels permisos i autoritzacions amb les administracions competents (en el cas d'actes en espais públics)	
	Proposta de dinamitzadors/es, presentadors/es de l'acte	
	Recerca i proposta de gadgets (no inclou la compra o producció)	
	Proposta dels espectacles musicals, audiovisuals o altres, si s'escau	
	*Recerca i proposta dels serveis de càteríng i restauració (a valorar en l'apartat corresponent)	
	Proposta de contractació dels serveis d'atenció al públic, si s'escau	
	Proposta de contractació dels serveis de seguretat i control d'accés, si s'escau	
	Proposta de contractació dels serveis de climatització i neteja, si s'escau	
B. Disseny de la creativitat i producció dels elements següents	Disseny cartell	600,00 €
	Disseny plafó	600,00 €
	Producció plafó (180x120cm)	150,00 €
	Invitació (format digital)	250,00 €
	Disseny photocall o fons d'escenari	600,00 €
	Producció photocall/fons d'escenari (imatge digital impresa sobre tela 4 metres x 2,7 metres, estructura, tapetes laterals, sòcol tauler melamínic)	1.500,00 €
	Cartel·la corporativa Gencat + Govern de tothom, per al faristol (producció d'imatge digital impresa en plotter de vinil- Plafonat en forex amb velcro. Mides 50x40cm d'alçada).	150,00 €
	Frontal per faristol sencer (disseny i producció d'imatge digital impresa en plotter de vinil- Plafonat en forex amb velcro. Mides aprox 60 ample x 1.20 d'alçada, a ajustar en funció de les mides del faristol)	350,00 €
	Disseny d'una lona (4 x 3 metres)	600,00 €
	Producció d'una lona (4 x 3 metres)	250,00 €
	Disseny i producció d'audiovisuals per projectar durant l'acte (a valorar en funció dels requeriments del briefing)	(*)

C. Servei de muntatge, lloguer i instal·lació dels elements que siguin necessaris (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	1 Tarima escenari (8 x 4 x 0,40 m d'alçada) amb moqueta i faldó + esglaó o rampa d'entrada i sortida	250,00 €
	1 Tarima per a la premsa (6 x 2 x 0,60 m d'alçada), amb barana i esglaons d'accés	350,00 €
	1 Faristol amb recolza-papers i peu de micro (blanc)	155,00 €
	300 Cadires de fusta de color blanc, plegables o apilables, amb o sense braços (incloure cost de transport, muntatge i desmuntatge)	2.310,00 €
	300 Cadires de plàstic de color blanc, plegable o apilable, amb o sense braços	900,00 €
	1 Taula rectangular de dimensions aproximades (170 cm x 70 cm) o similar	30,00 €
	1 Taula quadrada de dimensions 60 cm x 60 cm o 90cm x 90cm	30,00 €
	Elements de senyalització de l'espai	30,00 €
	Catenàries (peanyes amb cinta extensible perimetrar 2 metres)	250,00 €
	2 Tanques de seguretat	6,00 €
	Tapa-cable (1 metre)	8,00 €
	Atrezzo escenari (preu mínim estimat)	318,00 €

D. Servei de so i d'equipament audiovisual (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Equip de so 2000W	900,00 €
	6 Altaveus	300,00 €
	2 Rac de premsa	154,00 €
	2 Micròfon faristol	82,00 €
	6 Micròfon de diadema	360,00 €
	2 Micròfon de mà	110,00 €
	Pantalla de plasma de 55 polzades amb els seus suports	155,00 €
	Pantalla de plasma de 65 polzades amb els seus suports	299,00 €

	Pantalla LED (com a escenari de fons per a actes de gran format) 2,9mm Mides: 6 x 3,5 m. 84 Mòduls (inclouent tots els requeriments materials, personal tècnic -realitzador, tècnics LED, operadors i càmeres-, transport, muntatge i desmuntatge)	10.500,00 €
	Equipament per enregistrar i retransmetre l'acte. càmeres, cablejat, connexions, set d' streaming per a YouTube, set d' streaming per a Zoom, routers i distribuïdor de corrent	4.200,00 €
	Píndoles del vídeo per a xxss (amb grafisme de l'acte)	210,00 €
	4 Focus (Recorte ETC)	84,00 €
	2 Trípod	42,00 €
	1 Taula d'il·luminació	67,00 €
	Dimmer 1 ch	72,00 €
	Distribuïdor de corrent	36,00 €
	Il·luminació d'ambient/espai/escenari tipus Betopper, estroboscòpica etc. (* a valorar en funció dels requeriments del brífing per a cada acte)	(*)

E. Personal de suport tècnic i assistència (els preus unitaris han d'incloure el cost del muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i després de l'acte)	Personal tècnic de so i vídeo necessari per instal·lar i fer funcionar tots aquests equipaments abans i durant l'acte. Inclou proves prèvies (3 tècnics)	774,00 €
	Tècnic/a watchout Pantalla Led	520,00 €
	Tècnic/a pantalla LED	250,00 €
	Tècnics/ques muntadors pantalla LED	215,00 €
	Regidor/a de l'acte (acte amb una durada estimada de 3 hores)	386,00 €
	2 assistents (personal d'atenció al públic i ponents, acreditació, guarda-roba i control d'accessos, per a un acte de 3 hores)	206,00 €
	Preu hora efectiu seguretat diürn 2 efectius x 8 hores	256,00 €
	Preu hora efectiu seguretat nocturn 2 efectius x 8 hores	304,00 €
	Neteja 1 efectiu 4 hores	48,00 €
	Dinamitzador/a de l'acte	2.000,00 €
	Dieta del personal tècnic (dieta del dinar, en cas de jornada completa)	20,00 €
	Reportatge fotogràfic de l'acte	360,00 €
	Grup o Espectacle musical	6.000,00 €

F. Serveis de càterin (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport, muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i en acabar l'acte)	Opció 1. Refrigeri: copa de cava, aigües minerals en envàs retornable, refrescs o suc de fruita i tapes o aperitius tipus pica-pica (mínim 6 tapes per persona) per acompanyar les begudes. El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	30,00 €
	Opció 2. Coffee break per jornades: cafès, tes, infusions, llets amb i sense lactosa i vegetals, aigües minerals en envàs retornable, mini-entrepans (mínim 2 peces per persona) i pastes dolces (mínim 2 peces per persona). El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	12,00 €
	Opció 3. Brunch a peu dret (mínim 8 platets per persona, incloent alguns plats amb opcions veganes), fruita, postres dolces, begudes (vi, cava, aigües minerals -en envàs retornable- cafès i infusions). El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	50,00 €
	Opció 4. Dinar o sopar entaulats , incloent aperitius, begudes -vi, aigua mineral en envàs retornable, cava-, primer i segon plat (amb opcions veganes), postres, cafès i infusions. El preu unitari ha d'incloure els costos associats de taules, estovalles, parament, cobrteria, servei de cambrers i transport, muntatge i desmuntatge).	70,00 €
	Els actes de gran format més habituals suposen una mitjana de 300 comensals, calculem un brunch per 300 pax	15.000,00 €
Total actes tipus 1		62.309,00 €

Actes de tipus 2

Concepte o servei a prestar per a cada acte del tipus 2	Serveis requerits	Preu unitari € màxim estimat (IVA exclòs)
A2. Visita tècnica al lloc de l'acte	Visita tècnica d'avançada per a la planificació i organització de l'acte al lloc on es durà a terme, incloent les despeses de desplaçament	350,00 €
A3. Producció executiva de l'acte	Producció executiva de l'acte (inclosos desplaçaments i dietes)	1.400,00 €
C. Servei de muntatge, lloguer i instal·lació dels elements que siguin necessaris (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	1 Tarima escenari (8 x 4 x 0,40 m d'alçada) amb moqueta i faldó + esglaó o rampa d'entrada i sortida	250,00 €
	1 Faristol amb recolza-papers i peu de micro (blanc)	155,00 €
	200 Cadires de fusta de color blanc, plegables o apilables, amb o sense braços (inclou cost de transport, muntatge i desmuntatge)	2.600,00 €
	200 Cadires de plàstic de color blanc, plegable o apilable, amb o sense braços (inclou cost de transport, muntatge i desmuntatge)	900,00 €
	1 Taula rectangular de dimensions aproximades (170 cm x 70 cm) o similar	30,00 €
	Elements de senyalització de l'espai	30,00 €
	Catenàries (peanyes amb cinta extensible perimetrar 2 metres)	250,00 €
	2 Tanques de seguretat	6,00 €
	Tapa-cable (1 metre)	8,00 €

D. Servei de so i d'equipament audiovisual (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Equip de so 2000W	900,00 €
	4 Altaveus	200,00 €
	2 Rac de premsa	154,00 €
	2 Micròfon faristol	82,00 €
	6 Micròfon de diadema	360,00 €
	2 Micròfon de mà	110,00 €
	2 Pantalla de plasma de 65 polzades amb els seus suports	600,00 €
	Equipament per enregistrar i retransmetre l'acte: càmeres, cablejat, connexions, set d'streaming per a YouTube, set d'streaming per a Zoom, routers i distribuïdor de corrent	4.200,00 €
	4 Focus (Recorte ETC)	84,00 €
	2 totem prolyte de 3m. Amb T	200,00 €
	2 bases de ferro d'1 x 1 metre	68,00 €
	8 par LED	250,00 €
	2 Trípod	42,00 €
	1 Taula d'il·luminació	70,00 €
	10 x tapacables	80,00 €
	Dimmer 1 ch	72,00 €
	Distribuïdor de corrent	36,00 €
E. Personal de suport tècnic i assistència (els preus unitaris han d'incloure el cost del muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i després de l'acte)	Personal tècnic de so per instal·lar i fer funcionar tots aquests equipaments abans i durant l'acte. Inclou proves prèvies (2 tècnics)	460,00 €
	Personal tècnic vídeo/retransmissió streaming	460,00 €
	Muntadors (2 operaris) x 6 hores	360,00 €
	Dieta del personal tècnic (dieta del dinar, en cas de jornada completa)	20,00 €
	2 Hostesses/sos (un noi i una noia) x 3 hores	200,00 €

	Reportatge fotogràfic de l'acte	360,00 €
	Regidor/a de l'acte 6 hores (inclouent la preparació i proves de l'acte)	800,00 €
	Opció 1. Refrigeri per 200 pax: copa de cava, aigües minerals en envàs retornable, refrescs o suc de fruita i tapes o aperitius tipus pica-pica (mínim 6 tapes per persona) per acompanyar les begudes. El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	6.000,00 €
	Opció 2. Coffee break per jornades (200 pax) : cafès, tes, infusions, llets amb i sense lactosa i vegetals, aigües minerals en envàs retornable, mini-entrepans (mínim 2 peces per persona) i pastes dolces (mínim 2 peces per persona) . El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	2.400,00 €
Total actes tipus 2		22.797,00 €

Actes de tipus 3

Concepte o servei a prestar per a cada acte del tipus 3	Serveis requerits	Preu unitari € màxim estimat (IVA exclòs)
A2. Visita tècnica al lloc de l'acte	Visita tècnica d'avançada per a la planificació i organització de l'acte al lloc on es durà a terme, incloent les despeses de desplaçament	350,00 €
A3. Producció executiva de l'acte	Producció executiva de l'acte (inclosos desplaçaments i dietes)	1.400,00 €
C. Servei de muntatge, lloguer i instal·lació dels elements que siguin necessaris (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	1 Tarima escenari (8 x 4 x 0,40 m d'alçada) amb moqueta i faldó + esglaó o rampa d'entrada i sortida	250,00 €
	1 Faristol amb recolza-papers i peu de micro (blanc)	155,00 €
	Elements de senyalització de l'espai	30,00 €
	2 x Plafó reixat per suport gràfica (inclou contrapesos)	200,00 €
	Fungibles (brides, cintes, etc)	50,00 €
	Lloguer d'un generador de 3 Kw	540,00 €
	Tapa-cable (1 metre)	8,00 €
D. Servei de so i d'equipament audiovisual (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Equip de so 1000W	450,00 €
	2 Altaveus	100,00 €
	1 Rac de premsa	125,00 €
	2 Micrófon faristol	82,00 €
	1 Micrófon de mà	55,00 €
	1 Pantalla de plasma de 65 polzades amb els seus suports	300,00 €
	2 Focus (Recorte ETC)	84,00 €
	2 totem prolyte de 3m. Amb T	200,00 €
	2 bases de ferro d'1 x 1 metre	68,00 €
	8 par LED	250,00 €
	2 Trípod	42,00 €
	1 Taula de control	70,00 €
	1m x tapacables	80,00 €
	Distribuidor de corrent	36,00 €
E. Personal de suport tècnic i assistència (els preus unitaris han d'incloure el cost del muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i després de l'acte)	Personal tècnic de so i vídeo necessari per instal·lar i fer funcionar tots aquests equipaments abans i durant l'acte. Inclou proves prèvies (1 tècnic)	250,00 €
	Regidor/a de l'acte (acte amb una durada estimada de 6 hores)	740,00 €
F. Serveis de càterin (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport, muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i en acabar l'acte)	Opció 1. Refrigeri per 50 pax: copa de cava, aigües minerals en envàs retornable, refrescs o sucs de fruita i tapes o aperitius tipus pica-pica (mínim 6 tapes per persona) per acompanyar les begudes	1.500,00 €
	Opció 2. Coffee break per jornades (50 pax): cafès, tes, infusions, llets amb i sense lactosa i vegetals, aigües minerals en envàs retornable, mini-entrepans (mínim 2 peces per persona) i pastes dolces (mínim 2 peces per persona)	600,00 €
	Opció 3. Brunch a peu dret per 50 pax	2.500,00 €
Total actes tipus 3		8.765,00 €

Annex 2. MODEL DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA DE QUALITAT DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

El/la Sr/Sra, amb residència a, carrer número, i amb NIF, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE SUPORTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d'acord amb la següent oferta de qualitat:

Experiència addicional del PRODUCTOR/A EXECUTIVA d'actes:

** Marcar una de les dos o cap.*

- ☐ Igual o Superior a 5 anys i inferior a 7 anys.
☐ Igual o Superior a 7 anys.

Millores de servei proposades:

CRITERI	SÍ / NO
Si l'empresa garanteix l'atenció a l'organització d'actes del tipus 3 urgents (amb preavis de només 48 h).	
Si l'empresa acredita (mitjançant la presentació del document corresponent signat) que disposa d'un Pla de sostenibilitat ambiental per reduir la seva petjada de carboni amb indicació dels indicadors de sostenibilitat corresponents (o alternativament un certificació de producció audiovisual sostenible tipus Green Films)	
Si l'empresa acredita que utilitzarà energia renovable durant la producció dels actes en cas que hagi de contractar grups electrògens (es pot acreditar mitjançant certificació de garantia d'origen renovable com la que emet la Comisión Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC)).	
Si l'empresa acredita que 1 dels vehicles que utilitzarà durant la producció dels actes serà elèctric.	

I per a què consti, signo digitalment aquesta oferta tècnica.

(signatura electrònica del licitador)

Annex 3. MODEL DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr/Sra, amb residència a, carrer número, i amb NIF, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE SUPORTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d'acord amb la següent oferta:

Concepte o servei a prestar per a cada acte del tipus 1	Serveis requerits	Preu unitari € màxim estimat (IVA exclòs)
A1. Conceptualització de l'acte a partir del briefing	Elaboració de la proposta d'escaleta, disseny conceptual, requeriments materials i humans i pressupost detallat.	
A2. Visita tècnica al lloc de l'acte	Visita tècnica d'avançada per a la planificació i organització de l'acte al lloc on es durà a terme, incloent les despeses de desplaçament	
A3. Producció executiva de l'acte	Producció executiva de l'acte (incosos desplaçaments i dietes)	
A4. Direcció escenogràfica	Direcció escenogràfica	
A5. Secretaria tècnica de l'acte i gestió dels convidats i assistents	*Recerca i contractació d'espais (quan no siguin cedits per les Administracions públiques, caldrà consignar en el pressupost de l'acte, el preu de lloguer dels espais no gratuïts)	
	Gestió dels permisos i autoritzacions amb les administracions competents (en el cas d'actes en espais públics)	
	Proposta de dinamitzadors/es, presentadors/es de l'acte	
	Recerca i proposta de gadgets (no inclou la compra o producció)	
	Proposta dels espectacles musicals, audiovisuals o altres, si s'escau	
	*Recerca i proposta dels serveis de càtering i restauració (a valorar en l'apartat corresponent)	
	Proposta de contractació dels serveis d'atenció al públic, si s'escau	
	Proposta de contractació dels serveis de seguretat i control d'accés, si s'escau	
B. Disseny de la creativitat i producció dels elements següents	Proposta de contractació del servei de climatització i neteja, si s'escau	
	Disseny cartell	
	Disseny plafó	
	Producció plafó (180x120cm)	
	Invitació (format digital)	
	Disseny photocall o fons d'escenari	
	Producció photocall/fons d'escenari (imatge digital impresa sobre tela 4 metres x 2,7 metres, estructura, tapetes laterals, sòcol tauler melamínic)	
	Cartel·la corporativa Gencat + Govern de tothom, per al faristol (producció d'imatge digital impresa en plotter de vinil- Plafonat en forex amb velcro. Mides 50x40cm d'alçada).	
	Frontal per faristol sencer (disseny i producció d'imatge digital impresa en plotter de vinil- Plafonat en forex amb velcro. Mides aprox 60 ample x 1.20 d'alçada, a ajustar en funció de les mides del faristol)	
	Disseny d'una lona (4 x 3 metres)	
C. Servei de muntatge, lloguer i instal·lació dels elements que siguin necessaris (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Producció d'una lona (4x3 metres)	
	Disseny i producció d'audiovisuals per projectar durant l'acte (a valorar en funció dels requeriments del briefing)	
	1 Tarima escenari (8 x 4 x 0,40 m d'alçada) amb moqueta i faldó + esglaó o rampa d'entrada i sortida	
	1 Tarima per a la premsa (6 x 2 x 0,60 m d'alçada), amb barana i esglaons d'accés	
	1 Faristol amb recolza-papers i peu de micro (blanc)	
	300 Cadires de fusta de color blanc, plegables o apilables, amb o sense braços (incloure cost de transport, muntatge i desmuntatge)	
	300 Cadires de plàstic de color blanc, plegable o apilable, amb o sense braços	
	1 Taula rectangular de dimensions aproximades (170 cm x 70 cm) o similar	
	1 Taula quadrada de dimensions 60 cm x 60 cm o 90cm x 90cm	
	Elements de senyalització de l'espai	
	Catenàries (peanyes amb cinta extensible per perimetrar 2 metres)	
	2 Tanques de seguretat	
	Tapa-cable (1 metre)	
	Atrezzo escenari (preu mínim estimat)	

D. Servei de so i d'equipament audiovisual (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Equip de so 2000W	
	6 Altaveus	
	2 Rac de premsa	
	2 Micrófon faristol	
	6 Micrófon de diadema	
	2 Micrófon de mà	
	Pantalla de plasma de 55 polzades amb els seus suports	
	Pantalla de plasma de 65 polzades amb els seus suports	
	Pantalla LED (com a escenari de fons per a actes de gran format) 2,9mm Mides: 6x3,5 m. 84 Mòduls (inclouent tots els requeriments materials, personal tècnic -realitzador, tècnics led, operadors i càmeres-, transport, muntatge i desmuntatge)	
	Equipament per enregistrar i retransmetre l'acte. càmeres, cablejat, connexions, set d'streaming per a YouTube, set d'streaming per a Zoom, routers i distribuïdor de corrent	
	Píndoles del vídeo per a xxss (amb grafisme de l'acte)	
	4 Focus (Recorte ETC)	
	2 Trípod	
	1 Taula d'il·luminació	
	Dimmer 1 ch	
	Distribuïdor de corrent	
	Il·luminació d'ambient/espai/escenari tipus Betopper, estroboscòpica etc. (* a valorar en funció dels requeriments del briefing per a cada acte)	
E. Personal de suport tècnic i assistència (els preus unitaris han d'incloure el cost del muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i després de l'acte)	Personal tècnic de so i vídeo necessari per instal·lar i fer funcionar tots aquests equipaments abans i durant l'acte. Inclou proves prèvies (3 tècnics)	
	Tècnic/a watchout Pantalla Led	
	Tècnic/a pantalla LED	
	Tècnics/ques muntadors pantalla LED	
	Regidor/a de l'acte (acte amb una durada estimada de 3 hores)	
	2 assistents (personal d'atenció al públic i ponents, acreditació, guarda-roba i control d'accessos, per a un acte de 3 hores)	
	Preu hora efectiu seguretat diürn 2 efectius x 8 hores	
	Preu hora efectiu seguretat nocturn 2 efectius x 8 hores	
	Neteja 1 efectiu 4 hores	
	Dinamitzador/a de l'acte	
	Dieta del personal tècnic (dieta del dinar, en cas de jornada completa)	
	Reportatge fotogràfic de l'acte	
	Grup o Espectacle musical	
F. Serveis de càtering (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport, muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i en acabar l'acte)	Opció 1. Refrigeri: copa de cava, aigües minerals en envàs retornable, refrescs o suc de fruita i tapes o aperitius tipus pica-pica (mínim 6 tapes per persona) per acompanyar les begudes. El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	
	Opció 2. Coffee break per jornades: cafès, tes, infusions, llets amb i sense lactosa i vegetals, aigües minerals en envàs retornable, mini-entrepans (mínim 2 peces per persona) i pastes dolces (mínim 2 peces per persona). El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	
	Opció 3. Brunch a peu dret (mínim 8 platets per persona, inclouent alguns plats amb opcions vegades), fruita, postres dolces, begudes (vi, cava, aigües minerals -en envàs retornable- cafès i infusions). El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	
	Opció 4. Dinar o sopar entaulats , inclouent aperitius, begudes -vi, aigua mineral en envàs retornable, cava-, primer i segon plat (amb opcions veganes), postres, cafès i infusions. El preu unitari ha d'incloure els costos associats de taules, estovalles, parament, coberteria, servei de cambrers i transport, muntatge i desmuntatge). Els actes de gran format més habituals suposen una mitjana de 300 comensals , calculem un brunch per 300 pax	
Total actes tipus 1		

Concepte o servei a prestar per a cada acte del tipus 2	Serveis requerits	Preu unitari € màxim estimat (IVA exclòs)
A2. Visita tècnica al lloc de l'acte	Visita tècnica d'avançada per a la planificació i organització de l'acte al lloc on es durà a terme, inclouent les despeses de desplaçament	
A3. Producció executiva de l'acte	Producció executiva de l'acte (inclosos desplaçaments i dietes)	

C. Servei de muntatge, lloguer i instal·lació dels elements que siguin necessaris (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	1 Tarima escenari (8 x 4 x 0,40 m d'alçada) amb moqueta i faldó + esglaó o rampa d'entrada i sortida	
	1 Faristol amb recolza-papers i peu de micro (blanc)	
	200 Cadires de fusta de color blanc, plegables o apilables, amb o sense braços (incloure cost de transport, muntatge i desmuntatge)	
	muntatge i desmuntatge)	
	1 Taula rectangular de dimensions aproximades (170 cm x 70 cm) o similar	
	Elements de senyalització de l'espai	
	Catenàries (peanyes amb cinta extensible per perimetrar 2 metres)	
	2 Tanques de seguretat	
D. Servei de so i d'equipament audiovisual (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Tapa-cable (1 metre)	
	Equip de so 2000W	
	4 Altaveus	
	2 Rac de premsa	
	2 Micrófon faristol	
	6 Micrófon de diadema	
	2 Micrófon de mà	
	2 Pantalla de plasma de 65 polzades amb els seus suports	
	YouTube, set d'streaming per a Zoom, routers i distribuïdor de corrent	
	4 Focus (Recorte ETC)	
	2 totem prolyte de 3m. Amb T	
	2 bases de ferro d'1 x 1 metre	
	8 par LED	
	2 Tripode	
	1 Taula d'il·luminació	
E. Personal de suport tècnic i assistència (els preus unitaris han d'incloure el cost del muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i després de l'acte)	10 x tapacables	
	Dimmer 1 ch	
	Distribuïdor de corrent	
	Personal tècnic de so per instal·lar i fer funcionar tots aquests equipaments abans i durant l'acte. Inclou proves prèvies (2 tècnics)	
	Personal tècnic video/retransmissió streaming	
	Muntadors (2 operaris) x 6 hores	
	Dieta del personal tècnic (dieta del dinar, en cas de jornada completa)	
	2 Hostesses/sos (un noi i una noia) x 3 hores	
F. Serveis de càteríng (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport, muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i en acabar l'acte)	Reportatge fotogràfic de l'acte	
	Regidor/a de l'acte 6 hores (inclouent la preparació i proves de l'acte)	
	Opció 1. Refrigeri per 200 pax: copa de cava, aigües minerals en envàs retornable, refrescs o suc de fruita i tapes o aperitius tipus pica-pica (mínim 6 tapes per persona) per acompanyar les begudes. El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.	
Opció 2. Coffee break per jornades (200 pax) : cafès, tes, infusions, llets amb i sense lactosa i vegetals, aigües minerals en envàs retornable, mini-entrepans (mínim 2 peces per persona) i pastes dolces (mínim 2 peces per persona) . El preu unitari ha d'incloure el transport, parament, muntatge i desmuntatge.		
Total actes tipus 2		

Concepte o servei a prestar per a cada acte del tipus 3	Serveis requerits	Preu unitari € màxim estimat (IVA exclòs)
A2. Visita tècnica al lloc de l'acte	Visita tècnica d'avançada per a la planificació i organització de l'acte al lloc on es durà a terme, inclouent les despeses de desplaçament	
A3. Producció executiva de l'acte	Producció executiva de l'acte (inclosos desplaçaments i dietes)	

C. Servei de muntatge, lloguer i instal·lació dels elements que siguin necessaris (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	1 Tarima escenari (8 x 4 x 0,40 m d'alçada) amb moqueta i faldó + esglaó o rampa d'entrada i sortida	
	1 Faristol amb recolza-papers i peu de micro (blanc)	
	Elements de senyalització de l'espai	
	2 x Plafó reixat per suport gràfica (inclou contrapesos)	
	Fungibles (brides, cintes, etc)	
	Lloguer d'un generador de 3 Kw	
	Tapa-cable (1 metre)	
D. Servei de so i d'equipament audiovisual (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport dels equipaments requerits)	Equip de so 1000W	
	2 Altaveus	
	1 Rac de premsa	
	2 Micrófon faristol	
	1 Micrófon de mà	
	1 Pantalla de plasma de 65 polzades amb els seus suports	
	2 Focus (Recorte ETC)	
	2 totem prolyte de 3m. Amb T	
	2 bases de ferro d'1 x 1 metre	
	8 par LED	
	2 Tripode	
	1 Taula de control	
E. Personal de suport tècnic i assistència (els preus unitaris han d'incloure el cost del muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i després de l'acte)	Distribuidor de corrent	
	Personal tècnic de so i video necessari per instal·lar i fer funcionar tots aquests equipaments abans i durant l'acte. Inclou proves prèvies (1 tècnic)	
	Regidor/a de l'acte (acte amb una durada estimada de 6 hores)	
F. Serveis de càterin (els preus unitaris han d'incloure el cost del transport, muntatge, desmuntatge i serveis requerits abans, durant i en acabar l'acte)	Opció 1. Refrigeri per 50 pax: copa de cava, aigües minerals en envàs retornable, refrescs o suc de fruita i tapes o aperitius tipus pica-pica (mínim 6 tapes per persona) per acompanyar les begudes	
	Opció 2. Coffee break per jornades (50 pax): cafès, tes, infusions, llets amb i sense lactosa i vegetals, aigües minerals en envàs retornable, mini-entrepans (mínim 2 peces per persona) i pastes dolces (mínim 2 peces per persona)	
	Opció 3. Brunch a peu dret per 50 pax	
	Total actes tipus 3	

VEC Càlcul estimat per a la conceptualització, gravació, producció i postproducció d'un video corporatiu ACA	Preu estimat
Conceptualització i guió	
Elaboració de la proposta conceptual, escaleta, guió amb textos i locucions previstes, requeriments materials i humans, cronograma d'execució i pressupost detallat	
Línia creativa i storyboard	
Elaboració i plantejament de la creativitat, línia de disseny i imatges, storyboard i resta d'elements associats a la part creativa.	
Preproducció	
Localitzacions (si s'escau), selecció d'imatges, atrezzo, casting (si s'escau) i proposta d'infografies i altres elements audiovisuals addicionals necessaris per comunicar els objectius requerits en el plec tècnic.	
Producció	
Gravació i/o elaboració i producció de totes les seqüències i imatges (2d, 3d) i infografies etc. vinculades a l'story i guió validats per l'ACA	

Postproducció	
Muntatges de les 3 versions del vídeo i posproducció (so, música, locucions, cairons etc.)	
Traduccions i revisió lingüística	
Traduccions (del català al castellà i a l'anglès) i revisió lingüística final de les 3 versions.	
Adaptacions	
Realització de les adaptacions requerides en el plec i/o de les que l'empresa adjudicatària hagi ofertat com a addicionals	
TOTAL (IVA a part)	

VEC TOTAL DELS SERVEIS REQUERITS EN EL CONTRACTE 2027-2028	Nombre anual estimat d'actes	Preu sense IVA	IVA	TOTAL (IVA inclòs)
Actes tipus 1				
Dia Mundial Aigua	2			
Actes tipus 2				
Liurament Banderes Blaves				
Jornada ACA (Abastament)	4			
Jornada ACA (Sanejament)				
Jornada ACA (Medi)				
Actes tipus 3				
inauguracions depuradores, visites d'obra i altres actes menors	12			
Producció audiovisual corporativa				
Conceptualització, gravació, producció i postproducció d'un vídeo corporatiu sobre l'Agència Catalana de l'Aigua (3 idiomes)	1			
TOTAL	20			

I per a què consti, signo digitalment aquesta oferta.

(signatura electrònica del licitador)

(*) Només s'accepten ofertes amb un màxim de dos decimals.

Annex 4. PENALITATS PER INCOMPLIMENT PARCIAL O PER COMPLIMENT DEFECTUÓS, PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I ALTRES OBLIGACIONS, I PER DEMORA EN L'EXECUCIÓ

A. De conformitat amb els articles 192 i 193 de la LCSP, es preveu la imposició de penalitats, en els casos:

1. Per la manca de presentació dins del termini establert dels pressupostos, propostes de serveis, cronogrames o altra documentació requerida per l'ACA dins el termini fixat en el brífing corresponent —amb caràcter general, 7 dies laborables per als actes de tipus 1 i 2, i d'1 a 2 dies laborables per als actes de tipus 3, d'acord amb l'apartat M del quadre de característiques—: penalització de l'1% de l'import del pressupost de l'acte afectat per cada incompliment; en cas de reiteració —més de 3 incompliments durant la vigència del contracte—, penalització del 3% de l'import anual d'adjudicació; si l'incompliment impossibilita l'organització de l'acte en el termini requerit per l'ACA, penalització del 5% de l'import anual d'adjudicació, sense perjudici de la facultat de l'ACA d'encarregar el servei a un tercer amb repercussió del sobrecost a l'empresa contractista.

Quan l'empresa adjudicatària hagi ofert i obtingut puntuació pel compromís de garantir l'atenció a l'organització d'actes de tipus 3 urgents amb un preavís de només 48 hores, constituirà igualment incompliment penalitzable no garantir la resposta, disponibilitat o activació dels serveis necessaris dins aquest termini, sempre que el requeriment de l'ACA identifiqui expressament l'encàrrec com a acte de tipus 3 urgent i faci constar l'exigència d'atenció en 48 hores. En aquest cas, s'aplicarà la mateixa penalització prevista en el paràgraf anterior, sens perjudici que la reiteració o la impossibilitat d'organitzar l'acte permetin aplicar les penalitats agreujades que s'hi preveuen.

2. Per la demora injustificada en la prestació dels serveis compromesos (inclosos, entre d'altres, els terminis d'organització, muntatge, suport tècnic i desmuntatge de cada acte, i els terminis de lliurament de la producció del vídeo corporatiu establerts a la clàusula 2.5 del Plec de Prescripcions Tècniques): penalització del 2% de l'import del pressupost de la prestació afectada per retards de fins a 24 hores, o de fins a 5 dies naturals en el cas del vídeo corporatiu; penalització del 5% de l'import del pressupost de la prestació afectada per retards superiors, sense perjudici del que preveu l'article 193 de la LCSP quant a la resolució del contracte en cas de demora que impedeixi el compliment del termini total d'execució.

3. Per la manca de disponibilitat dels recursos humans o tècnics compromesos, d'acord amb l'apartat G.3 del quadre de característiques (productor/a executiu/iva, dissenyador/a gràfic, responsable tècnic de so i il·luminació, regidor/a, i, en el cas del vídeo corporatiu, director/a d'art i realitzador/a): penalització del 3% de l'import anual d'adjudicació per cada incident; penalització del 5% de l'import anual d'adjudicació en cas de reiteració (més de 2 incidents). Aquest apartat s'aplica sens perjudici del que preveu l'apartat 9 d'aquest annex respecte del deure de comunicar amb antelació la substitució de membres de l'equip.

4. Per l'incompliment dels requeriments continguts en el brífing aprovat per l'ACA per a cada acte: penalització de l'1% de l'import del pressupost de l'acte en cas d'incompliments lleus,

que no afectin substancialment el resultat de l'acte; penalització del 5% de l'import del pressupost de l'acte en cas d'incompliments greus, que afectin substancialment la imatge institucional, la seguretat o el desenvolupament de l'acte, i fins al 10% en cas de reiteració.

5. Pel compliment defectuós dels serveis contractats: penalització d'entre l'1% i el 5% de l'import del pressupost de la prestació afectada, en funció de la gravetat de la deficiència, sense que la suma de penalitats imposades per aquest concepte pugui superar el 10% de l'import anual d'adjudicació.

6. Per al incompliment de la condició especial d'eficiència energètica s'imposarà una penalitat corresponent a l'1% del preu del contracte (IVA exclòs).

7. Per al incompliment de la resta de les condicions especials d'execució, s'aplicarà una penalització del 3% del preu del contracte, a aplicar en la facturació del darrer any.

8. Per l'incompliment de les obligacions de l'empresa contractista descrites a la clàusula 29 d'aquest plec, s'aplicarà una penalització del 3% del preu del contracte, a aplicar en la facturació del darrer quadrimestre.

9. Per l'incompliment de l'obligació de l'adjudicatari de comunicar qualsevol canvi en la composició dels membres de l'equip de treball oferts, amb una antelació mínima de 15 dies i sol·licitar autorització a l'ACA per a la substitució de la persona afectada (que haurà de ser substituït per un del mateix, o superior, perfil professional): s'aplicarà una penalització del 3% del preu del contracte.

10. En relació amb les obligacions previstes a la clàusula ètica 33^a d'aquest plec, considerades com a condicions especials d'execució, s'estableixen les penalitats següents: en cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula 33.2, una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, sense excedir del 10% del preu del contracte per cada penalitat ni del 50% en total; en cas d'incompliment de la lletra d) de la clàusula 33.2, l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència; en cas d'incompliment de la lletra e), es posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya; i, si la gravetat dels fets ho requereix, es posaran en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control competents.

11. La infracció de les condicions establertes a aquests plecs i a l'article 215.2 de la LCSP en relació a la subcontractació, així com la manca d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna d'aquestes dues conseqüències: a) la imposició al contractista d'una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte; o b) la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a l'article 211.1.f) segon paràgraf de la LCSP.

Les penalitats previstes en aquest annex es graduaran d'acord amb la gravetat de l'incompliment, la seva reiteració i els perjudicis ocasionats, sense superar els límits



previstos a la normativa de contractació pública. En cap cas la quantia individual d'una penalitat podrà excedir del 10% del preu del contracte (IVA exclòs), ni el conjunt de penalitats imposades podrà superar el 50% del preu del contracte. Els incompliments greus o reiterats podran constituir causa de resolució contractual en els termes previstos a la LCSP.

Annex 5. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

En el marc de l'execució de la prestació objecte d'aquest plec, l'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la següent condició essencial:

- El compromís d'adscripció de mitjans personals i materials de l'apartat G.3 del Quadre de Característiques d'aquest plec.
- El compliment de la normativa de competència es considera una obligació contractual essencial. L'incompliment per part de l'empresa contractista del dret de la competència en una resolució ferma d'una autoritat de competència donarà lloc a la resolució del contracte.
- L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar almenys el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.



**Annex 6. DECLARACIÓ EN QUÈ ES DESIGNI EL RESPONSABLE DE L'EMPRESA QUE
ACTUARÀ COM A INTERLOCUTOR AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA**

El/la Sr/Sra, amb residència a,
carrer número, i amb NIF, declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE
SUPORTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE
L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425,

DECLARA:

Que designa com a responsable de l'empresa que actuarà com responsable de l'empresa i
interlocutor amb l'Agència Catalana de l'Aigua, (*nom i
cognoms de la persona designada*)

Amb les següents dades de contacte:

..... (*telèfon*)

..... (*correu electrònic*)

I per a què consti, signo digitalment aquesta declaració.

(signatura electrònica del licitador)



**Annex 7. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA,
ECONÒMICA I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS**

El/la Sr/Sra, amb residència a,
carrer número, i amb NIF, declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE
SUPTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE
L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425, en nom
propi / en nom i representació de l'empresa,

DECLARA

Que l'oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics i temporals.

I per a què consti, signo digitalment aquesta declaració.

(signatura electrònica del licitador)



Annex 8. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS

Denominació de l'activitat de tractament: Gestió i tramitació de contractes LSCP.

Responsable del tractament de les dades personals: Òrgan de contractació (director de l'Agència Catalana de l'Aigua).

Unitat administrativa responsable: Departament de Contractació/Departament de Comunicació i Relacions Institucionals.

Finalitat: Tramitar els contractes fins al seu total compliment i la devolució de la garantia definitiva, realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació, adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i de les seves incidències.

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent, també us podeu oposar al tractament d'acord amb la normativa vigent, davant el/la delegat de protecció de dades a l'adreça dpd.aca@gencat.cat i també us podeu adreçar al responsable de l'Atenció a l'Afectat que és la Unitat Singular de Coordinació i Assessorament Jurídic.

Informació addicional:

Categories de Dades Tractades: Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, Detalls d'ocupació professionals, Acadèmiques i professionals, Econòmics, financers i d'assegurances, Transaccions de béns i serveis, Informació comercial, Altres tipus de dades

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/P_proteccio_de_dades/Registre_d_activitats_de_tractament/registre_activitats_tractament.pdf

Annex 9. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT

L'execució de l'objecte del contracte de CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE SUPORTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425, no implica el tractament de dades personals. Per la qual cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir als arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades. No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa contractista), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del personal al servei de l'administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD) i la normativa de desenvolupament.

No obstant això, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.

El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les mesures de seguretat que hagi establert l'òrgan de contractació, responsable del tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent:

- El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de conèixer i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informació a què pugui accedir de forma extraordinària durant el compliment del contracte.
- No es podran emprar les dades i informacions derivades de l'execució del contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d'aquest contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la forma i condicions necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la recuperació de la informació davant de fallides o accidents.
- En tot el procés d'execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa contractista) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir estrictes normes de seguretat a fi d'assegurar en tot moment la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació referent a les tasques executades.
- Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació continguda en la documentació dels registres i seguiments duts per (empresa contractista) respecte al procés d'execució.



L'(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures establertes a la clàusula anterior i conservar l'acreditació de la comunicació d'aquest deure.

Així mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l'execució del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals afectades per aquest incident.

L'(empresa contractista) haurà de retornar tots aquells suports o materials que continguin dades personals a l'(òrgan de contractació) o destruir-los, immediatament després de la finalització de les tasques que n'han originat l'ús temporal, i en qualsevol cas, a la finalització del projecte o de la relació laboral.

L'incompliment del que s'estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què (empresa contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes d'aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

I per a què consti, signo digitalment aquesta declaració.

(signatura electrònica del licitador)



**Annex 10. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE
MITJANS PERSONALS I MATERIALS**

El/la Sr/Sra, amb residència a,
carrer número, i amb NIF, declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE
SUPORTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE
L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425, en nom
propi / en nom i representació de l'empresa,

DECLARA

Que, en cas de resultar adjudicatari d'aquest contracte, es compromet a adscriure l'equip
tècnic, com a mínim, els membres principals exigits als Plecs.

I per a què consti, signo digitalment aquesta declaració responsable.

(signatura electrònica del licitador)



Annex 11. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR

El/la Sr./Sra. amb residència a al carrer número..... i amb NIF....., declara que assabentat/ada de les condicions i requisits que s'exigeixen per a poder ser adjudicatari/ària del CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ DE SUPORTS DE COMUNICACIÓ, I D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACTES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, número de clau d'expedient CTN2600425, es compromet (en nom propi/ en nom i representació de l'empresa),

DECLARA:

Que els vehicles per al treball de camp descrit en el plec de prescripcions tècniques particulars que utilitzarà l'equip tècnic disposarà de distintiu ambiental amb etiqueta C, Eco o 0 emissions de la DGT, distintiu que figurarà adherit a l'angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació.

I per a què consti, signo digitalment aquesta declaració responsable.

(signatura electrònica del licitador)



Annex 12. BRÍFING IDEES CLAU PER A LA CREATIVITAT, DISSENY I PRODUCCIÓ D'UN VIDEO CORPORATIU I INSTITUCIONAL SOBRE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Versions en 3 IDIOMES (CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS) + adaptació web i xarxes socials

Durada: aproximadament 3 minuts (màxim 3 minuts i mig)

Objectius:

- *Posar en valor les accions dutes a terme per l'ACA en 26 anys d'història, tant per garantir l'abastament d'aigua, el sanejament de les aigües residuals i les actuacions de control i millora del medi hídric.*
- *Transmetre la idea que l'Agència vetlla pel benestar de la ciutadania i que retorna en forma d'inversions, actuacions i mesures els diners que ingressa anualment a través del cànon de l'aigua.*
- *Com a present i futur de l'Agència, posar de relleu el desenvolupament de l'estratègia per a la transició hídrica, que ens ha de permetre disposar de més aigua sense dependre de la pluviometria*

Idea principal

“L'Agència ha incrementat la disponibilitat d'aigua, la millora del medi hídric i les actuacions per adaptar-nos als fenòmens meteorològics extrems”

Introducció

- [L'Agència Catalana de l'Aigua](#) és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de la gestió del cicle de l'aigua al nostre país.
- Té plenes competències en l'àmbit de les conques internes (rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la Mediterrània), mentre que en conques intercomunitàries com l'Ebre, el Xúquer o la Garona, té les competències compartides amb l'Estat (veure mapa més avall).



- L'Agència Catalana de l'Aigua es va crear l'any 2000 i durant 26 anys s'ha encarregat de garantir la disponibilitat d'aigua (embassaments, aqüífers, dessalinització i regeneració), impulsar el sanejament de les aigües residuals i garantir el bon estat del medi.

Els principals eixos de l'ACA

- L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) gestiona un total de [9 embassaments](#) a les conques internes amb una capacitat total propera als 700 hm³. Aquests embassaments s'encarreguen de garantir l'aigua i, al mateix temps, reduir els riscos d'inundació. L'aigua que s'emmagatzema als embassaments, en cas que estiguin plens, garanteix l'aigua per a un període d'un any i mig.
- A més de l'aigua dels embassaments, també es recorre a l'ús de [les aigües subterrànies](#). Anualment, s'extreuen al voltant de 700 hm³ d'aquestes recursos, que ajuden a garantir la resta de demandes.
- A més d'aquests recursos naturals, les demandes es complementen també amb l'aigua provinent de [les dessalinitzadores](#) i de [la regeneració](#).
- Hem de tenir en compte que, anualment, [la demanda d'aigua](#) total a les conques internes és de 1.100 hm³. Aquí s'inclou l'aigua de boca, el recurs per activitats econòmiques, l'aigua de reg i els cabals ambientals.
- En el que portem de segle XXI, s'han gestionat un total de 5 episodis de sequera, dos dels quals han estat molt greus (2007-2008 i, sobretot, la sequera de 2021-2025, que ha

estat la pitjor dels últims 2 segles). Cal destacar que l'adopció de limitacions d'aigua i l'activació de nous recursos com la dessalinització i la regeneració han evitat haver d'aplicar talls a la població.

- Per tant, l'ACA vetlla per la qualitat i la disponibilitat d'aigua en el medi, però no s'encarrega de potabilitzar-la. Aquesta és una funció que tenen els ajuntaments. L'Agència, però, sí que atorga periòdicament línies d'ajuts als ajuntaments perquè puguin millorar el tractament de l'aigua, noves captacions i la renovació de les xarxes.
- Més enllà de l'abastament d'aigua, l'ACA també contribueix al desplegament de [depuradores per a sanejar les aigües residuals](#). Actualment hi ha 576 depuradores en servei, que garanteixen el sanejament del 97,4% de la població catalana. Fa 35 anys, aquesta xifra era 7 vegades inferior, quan només hi havia unes 80 depuradores en servei.
- Finalment, l'Agència fa actuacions per a millorar l'estat del medi hídic. Un dels grans assoliments ha estat l'obligatorietat d'implantar uns cabals ambientals a tots els rius de les conques internes (des del 2020), garantint així un bon estat ecològic. A més, s'han fet actuacions destinades a millorar el medi hídic, com actuacions de restauració, recuperació del bosc de ribera, entre d'altres.
- En el medi també s'han dut a terme actuacions i mesures per a reduir els riscos d'inundació, a través de la definició de zones inundables i el desplegament d'actuacions per a minimitzar els riscos (actuacions de manteniment i conservació de lleres i ajuts per a l'adequació de lleres en zona urbana i per a estructures de defensa davant d'inundacions).
- I més enllà de totes aquestes actuacions, hem de posar de rellevància que l'Agència està activa tots els dies, a través d'inspeccions i mesures per a preservar la qualitat de les diferents masses d'aigua. L'objectiu és preservar el bon estat del medi hídic.
- Un dels missatges principals del vídeo ha d'expressar que l'Agència Catalana de l'Aigua treballa pel benestar de la ciutadania, garantint l'aigua, protegint a les persones i preservant rius i altres masses d'aigua. Per tant, s'ha de poder reflectir que els 450-500 milions d'euros de mitjana que l'ACA percep a través del cànon de l'aigua retornen a la ciutadania a través de les actuacions que es fan.

Grans assoliments en els darrers anys en matèria d'abastament

Entre els anys 2000 i 2015, s'ha incrementat la disponibilitat de nova aigua a través de les següents fonts d'abastament. Han estat grans infraestructures per a garantir l'aigua a les zones més poblades del país:

- Dessalinització: 80 hm³/any. Això ha estat possible amb l'activació de la dessalinitzadora de la Tordera (10 hm³, a partir del 2002), la dessalinitzadora del Llobregat (60 hm³ a partir del 2009) i l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (10 hm³ addicionals a partir del 2012)
- Millores en els tractaments de potabilització (15 hm³/any) i recuperació de pous i captacions en desús.

- Aposta per l'ús de l'aigua regenerada en la protecció de grans aquífers com el del delta del Llobregat (barrera contra la intrusió salina amb la injecció d'aigua regenerada) o amb l'aportació per a garantir les demandes industrials del polígon petroquímic de Tarragona.

Entre 2015 i 2026, el focus s'ha centrat en millorar l'abastament de manera local a municipis amb problemes de qualitat o disponibilitat de recurs i que no estan connectats a [grans xarxes supramunicipals d'abastament](#). Això ha estat possible gràcies a l'atorgament d'ajuts en matèria d'abastament. En aquest àmbit, l'ACA ha destinat prop de 269 milions d'euros a través de diverses línies d'ajuts, que es detallen a continuació:

- 13 M€ per a la millora i reforç de les xarxes d'abastament supramunicipals. 34 ajuts atorgats.
- 1 M€ per a la millora dels controls dels cabals en alta. 111 subvencions atorgades.
- 1,5 M€ per a la redacció de plans directors del servei d'abastament municipal. 112 subvencions atorgades.
- 87 M€ per millorar l'abastament en alta. S'han atorgat un total de 652 ajuts atorgats a través de tres línies d'ajuts.
- 13,7 M€ per al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència. Són 21 línies d'ajuts, amb més de 640 subvencions atorgades des de gener de 2014 fins a febrer de 2026.
- Fins a 130 M€ per a millorar l'eficiència de les xarxes de subministrament municipals en baixa. Inicialment aquesta línia estava dotada amb 50 milions, d'euros, el gener de 2024 es va ampliar fins un màxim de 80 milions addicionals. En el maig de 2024 es van atorgar més de 800 ajuts, beneficiant a 707 ajuntaments i ens locals.
- 19,3 M€ per a la recuperació i construcció de pous. 182 subvencions atorgades.
- 4,2 M€ per la mancança dels recursos locals en les conques de Siurana, Montsant i Riudecanyes. 31 subvencions atorgades.

Més enllà dels ajuts, l'ACA entre 2015 i 2026 ha seguit potenciant l'ús de l'aigua regenerada (més a baix, hi ha un gràfic amb l'evolució de la producció d'aquest recurs), sobretot explorant nous usos. Arran de la sequera viscuda entre 2021 i 2025, s'ha potenciat l'aportació d'aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat per a disposar de més aigua (en sequera, el cabal del riu era baix i aquesta aportació va permetre incrementar la disponibilitat). Això ha fet possible tenir més aigua (que posteriorment, s'ha potabilitzat) i evitar l'adopció de majors restriccions. Hi ha més informació d'aquesta mesura [en aquest enllaç](#).

Grans assoliments en matèria de sanejament

En 35 anys (des de la dècada dels 90 fins l'actualitat), s'ha multiplicat per 7 el número de depuradores en servei. S'ha passat de les 80 en la dècada dels 90 a les 576 actuals. Aquestes depuradores garanteixen el sanejament de les aigües residuals per al 97,4% de la població.

Actualment, els objectius de l'Agència en aquest àmbit se centren en:

- Construir depuradores en petits nuclis que no disposen de sanejament. L'objectiu és poder assolir el 100% del sanejament. Hi ha [un Programa](#) que preveu inversions i mesures fins l'horitzó del 2033.
- Modernitzar les instal·lacions ja en servei. L'objectiu és ampliar les capacitats, millorar els tractaments i adaptar-les a les necessitats de sanejament actuals i futures.

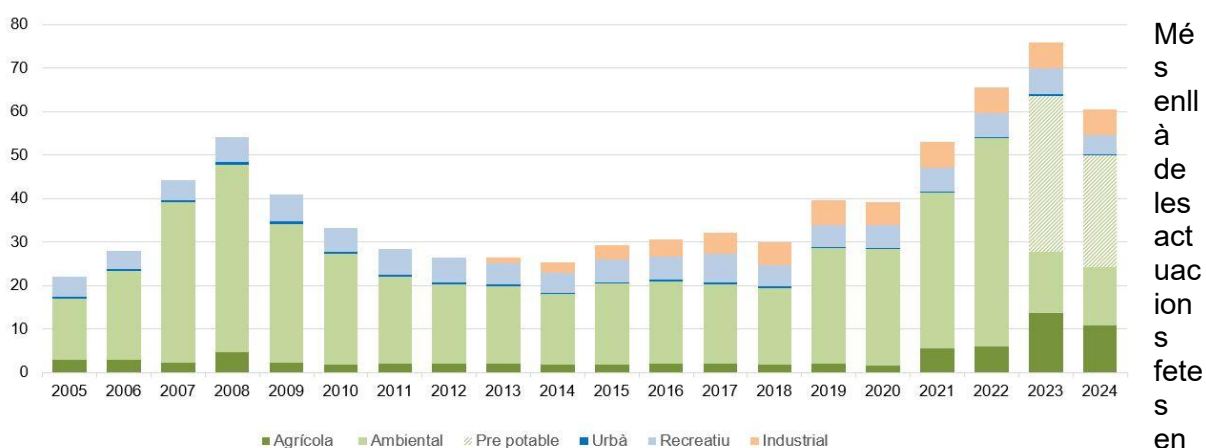
A més de la millora en el tractament de les aigües residuals, s'està duent a terme un Pla d'eficiència energètica a les depuradores, amb l'objectiu que a través de l'energia fotovoltaica, la producció de biogàs i les millores en l'eficiència de les depuradores, es puguin satisfer el 80% de les necessitats energètiques d'aquestes plantes.

Grans assoliments en la gestió del medi

Un dels grans assoliments en la gestió del medi ha estat la implantació obligatòria dels cabals ambientals en els rius de les conques internes. Aquesta mesura es va dur a terme de manera gradual en dues etapes: 2018 i 2020. Aquesta obligació permet que els rius tinguin un cabal i això afavoreixi la millora del bon estat dels nostres rius.

També s'han fet importants actuacions per a [la restauració dels rius i la millora ambiental](#), així com treballs destinats a reduir els riscos d'inundació, com les actuacions de manteniment i conservació de lleres i la retirada de vegetació invasora.

L'objectiu: [reduir els riscos d'inundació](#) i potenciar la millora ambiental dels nostres rius.



medi hídric, l'Agència duu a terme centenars de controls i inspeccions anualment per fer un seguiment de la qualitat de l'aigua, tant de rius, aqüífers, zones humides i aigües litorals, així com inspeccions en establiments industrials i altres activitats per garantir que es compleix amb la normativa i no s'altera la qualitat del medi. L'objectiu és analitzar l'estat, les tendències i fixar així les actuacions necessàries per a millorar l'estat del medi.



Un dels paradigmes en la millora de l'estat del medi ha estat l'evolució de la qualitat de l'aigua de bany. Si en el 1992, poc més del 23% de les platges catalanes obtenia una qualitat sanitària excel·lent, en el 2025 aquest percentatge ha guanyat més de 71 punts, amb el 94,1% de les platges amb qualitat excel·lent.

El futur de l'aigua a Catalunya

- Més enllà de la fotografia actual de l'Agència Catalana de l'Aigua, és necessari destacar els eixos que aquesta empresa pública està desplegant per garantir l'aigua del futur. Els efectes del canvi climàtic, amb sequeres més llargues i episodis de pluges més extrems, ens obliga a donar un pas endavant en la manera de gestionar l'aigua.
- [Estratègia per a la transició hídrica](#). Fins el 2030 està desplegant una sèrie de mesures per disposar de 280 hm³ de nova aigua a través de la regeneració, la dessalinització, la millora de les xarxes i l'aprofitament de nous recursos provinents de la conca del riu Besòs. Amb totes aquestes mesures, es contempla que el 70% de l'aigua que es faci servir per a demandes urbanes i usos econòmics es garanteixi amb aquests nous recursos.
- L'objectiu és desvincular la demanda d'aigua de la pluviometria. Amb el canvi climàtic, cada cop estarem més condicionats pels fenòmens meteorològics extrems (sequeres i pluges torrencials) i, amb aquesta transició hídrica, es podrà suplir l'aigua que no ens arribi a través de la pluja.
- Aquesta transició hídrica serà possible gràcies a la regeneració, la dessalinització, la millora en l'eficiència de les xarxes de subministrament i un major aprofitament dels recursos provinents del riu Besòs.

Necessitat d'un vídeo corporatiu

- Actualment, des de l'Agència Catalana de l'Aigua no es disposa d'un vídeo corporatiu on s'expliquin les funcions i les actuacions que duu a terme l'ACA. No tenim, per tant, una carta de presentació nostra per a la ciutadania.
- És necessari, per tant, en l'actual context d'emergència climàtica, un vídeo que ens posicioni davant de la ciutadania.
- Necessitem, per tant, un vídeo corporatiu, d'una durada aproximada de 3 minuts (màxim 3 minuts i mig) en què s'expliquin les principals funcions de l'Agència, els reptes assolits durant més de 26 anys i el que s'està fent per garantir l'aigua per al futur.
- El vídeo ha de tenir un enfocament clar i directe, amb un contingut més informatiu que publicitari. És vital que estigui adreçat a tots els públics, que faci servir un llenguatge planer i directe i que ajudi a comprendre a la ciutadania que gràcies a l'Agència Catalana de l'Aigua es disposa d'aigua i que es millora en l'estat dels nostres rius.

- Tota la informació aportada és per tenir tot el context possible. No obstant això, l'enfocament del vídeo ha de reflectir la situació present i quins són els eixos del futur. Els assoliments del passat han de ser un complement, però l'interès del vídeo no és destacar el que s'ha fet sinó el que tenim avui i el que tindrem demà.

Característiques del vídeo

- La idea és disposar d'un vídeo corporatiu que sigui d'una durada no superior als 3 minuts i mig i que estigui disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès). Es demana que les locucions siguin de persones reals i no es recorri a veus generades per Intel·ligència Artificial.
- La idea inicial és que en aquest vídeo no surti cap persona (l'explicació es faci a través d'una veu en off) i que estigui nodrit per imatges del medi hídric (rius, zones humides), d'infraestructures del cicle de l'aigua (embassaments, depuradores, estacions de regeneració), així com de les nostres activitats (inspectors, responsables de gestió d'infraestructures), entre d'altres. Juntament amb aquestes imatges s'intercalarien gràfics i *motion graphics* per fer més atractiu i visual el producte. S'ha de concebre el vídeo el més atemporal possible, evitant l'ús de dates i xifres concretes, perquè així no perdi vigència i pugui tenir una vida útil de 5 anys.
- El vídeo ha de complir amb les directrius de la [Identitat Corporativa de la Generalitat de Catalunya](#).

Criteris de valoració subjectius

- Necessitat que el vídeo sigui àgil i no caigui en una cadència monòtona. Ha de buscar la manera que l'interès per part del receptor no decaigui i que es pugui mantenir l'interès en els 3 minuts de durada del vídeo.
- Originalitat de la proposta. Volem defugir dels vídeos institucionals clàssics. La idea és que s'ofereixi un producte innovador, que expliqui la filosofia de l'Agència Catalana de l'Aigua, sense caure en presentar un vídeo corporatiu clàssic.
- Evitar l'ús de la intel·ligència artificial en les locucions i en les imatges. Sí es pot recórrer a aquesta tecnologia en l'elaboració d'algun gràfic o taula.
- Es valorarà que l'enfocament i la informació aportada donin al vídeo una major perdurabilitat. Es pot recórrer a l'ús de dades, però evitar fer projeccions a futur amb dades i dates, ja que això pot provocar que el vídeo quedi obsolet en un escàs marge de temps.



Objecte del contracte

Per aquest contracte, l'empresa adjudicatària haurà de treballar directament en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, així com també amb l'equip que designi la Direcció de Comunicació del Departament al qual està adscrita l'ACA, i tenint en compte també les directrius i criteris de la Direcció general de Difusió pel que fa a l'aplicació del Pla d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya.

El contracte preveu l'encàrrec dels següents serveis:

1. Serveis de direcció creativa

S'entén per direcció creativa la conceptualització de la peça audiovisual. Aquest servei inclou els serveis de conceptualització i plasmació del guió audiovisual, a partir del brífing que figura en l'annex 1 de la proposta de contractació, així com el trasllat del guió a format storyboard.

Aquestes peces es lliuraran al Direcció de Comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua en format pdf.

2. Serveis de realització

S'entén per realització els serveis de coordinació i supervisió de la plasmació dels continguts del guió audiovisual en imatges audiovisuals. Mitjançant aquests serveis es porta a terme la posada en escena i que parteix del guió original per crear la peça audiovisual que arriba fins a l'espectador. Aquests serveis requereixen conèixer a la perfecció el llenguatge audiovisual i la capacitat de prendre les decisions en quant a la part tècnica i la plasmació artística.

El contingut de l'audiovisual podrà incorporar tant imatges reals com imatges en 3d, infografies, animacions virtuals, stop motions o altres de caràcter similar.

3. Serveis de producció de rodatge per la peça audiovisual

S'entén per rodatge el procés d'enregistrament del material audiovisual (imatge en moviment i so) que servirà de base per a l'edició de la peça audiovisual final.

A efectes d'aquest contracte, aquests serveis inclouen:

La preproducció, entesa com el procés en el qual s'elabora la planificació (pla de treball i pla de rodatge), el guió tècnic, la selecció de localitzacions (si és que el guió preveu gravar imatges reals en instal·lacions o infraestructures reals com per exemple a la planta de regeneració del Llobregat), la selecció d'intèrprets si s'escau tot que no són imprescindibles per a aquest tipus de suport, la tramitació de permisos, la contractació dels equips, etc., així com totes aquelles gestions prèvies necessàries per poder portar a terme la producció.

4. Serveis de post-producció i edició de la peça audiovisual

S'entén per post-producció la selecció del material enregistrat durant el rodatge en què s'escullen els fragments que serviran per a l'edició i muntatge de la peça màster.



S'entén per edició (muntatge) el procés en què es col·loquen, en un únic arxiu i en un cert ordre, fragments d'imatge en moviment, so i/o música, gràfics, fotografies, efectes digitals, animacions, 3d, etc. Els treballs d'edició segueixen les directrius de la direcció creativa de la peça audiovisual, del guió audiovisual, i del brífing proporcionat per l'Agència Catalana de l'Aigua.

A efectes d'aquest contracte, els serveis de post-producció i edició inclouen:

- Efectes bàsics (per exemple, animacions senzilles o en 2d).
- Gràfics, infografies, animacions en 3d o imatges de realitat virtual si s'escau, o
- altres recursos de caràcter gràfic en general.
- Etalonatge (retoc color, il·luminació...).
- Música (compra i drets d'explotació), si escau.
- Compra d'imatges 2d, 3d, si escau.
- Proposta, elaboració i producció dels cairons i altres recursos similars, si s'escau, durant la visualització de les imatges o infografies de l'audiovisual així com les locucions en els 3 idiomes requerits (català, castellà i anglès), revisió lingüística inclosa en els 3 idiomes.
- Sonorització i retocs so.
- A efectes d'accessibilitat, cal incloure la subtitulació en els 3 idiomes (revisió lingüística inclosa en cadascun dels 3 idiomes).

5. Requeriments tècnics

Lliurament de la peça màster en la qualitat que l'ACA i la DG Difusió indiquin (4K, HD...), així com les adaptacions o exportacions i formats que siguin requerits en aquest plec i que han de servir perquè la peça pugui ser difosa a través dels diferents canals de comunicació (premsa online, xarxes socials, TV, cinema, etc.); les exportacions podran demanar-se en format horitzontal o en format vertical (mòbil).

Format de vídeo: HD 1080p o superior.

Contenidors: AVI, MPG, MP4, H264, MOV, WMV, etc MP4 i

MOV són els més utilitzats actualment.

Velocitat de fotogrames: 24, 25 o 30 fps.

Proporció d'imatge: 16:9

Resolució, la màxima possible



3840 x 2160 per a 4K 2160p

2560 x 1440 per a 2K 1440p

1920 x 1080 per a HD1080p

1280 x 720 per a HD720p

6. Lliurament d'adaptacions

S'entén per adaptació aquella peça audiovisual que, partint d'una peça màster, és muntada de manera diferent per aconseguir una durada més curta transmetent el mateix missatge; les adaptacions sempre són més curtes que el màster del qual parteixen; només requereixen de treball de muntatge i grafisme en estudi, adaptant el material que aporta la peça màster

Adaptació 30" (per televisió i cinema)

Adaptació 10" per xxss (X, Instagram i LinkedIn)

La cessió dels drets d'explotació indefinida en territori mundial per a qualsevol canal online i offline (excepte televisió i cinema).

La cessió dels drets d'explotació als canals televisió i cinema per 3 anys per a territori espanyol

La durada de la peça audiovisual (màster) original serà d'aproximadament 3 minuts (màxim de 3'5 minuts), incloses les caretes d'entrada i sortida amb la imatge corporativa institucional vigent.

La peça audiovisual anirà locutada en català, castellà i anglès (separadament) i subtitulada separadament en cadascun dels 3 idiomes (català, castellà i anglès). És a dir, es requeriran tres versions per peça. Les locucions han de ser veus naturals i no recórrer a la intel·ligència artificial.

7. Serveis d'interpretació (talent)

S'entén per talent el servei d'interpretació (actors, figurants, locutors, etc.) que s'esculli per a la peça audiovisual. A efectes d'aquest contracte, s'entén que aquest servei inclou:

- En el cas d'actor i figurants (si s'escau), la cessió dels drets d'imatge per 3 anys en territori mundial online i offline.
- En el cas dels locutors, la cessió d'explotació dels drets d'autor de l'interpret per 3 anys en territori mundial per a qualsevol canal online i offline.
- Els serveis i la contractació de l'agència de càsting.



- • El cost dels intèrprets (actors, figurants i locutors), incloent els costos generats per les quotes de la Seguretat Social, per les hores de servei necessàries per al rodatge, producció fotogràfica, producció de locució, etc.